

COMERCIO EXTERIOR

Módulo 6

Prof. Patricia Tilli – Prof. Ana Sánchez

UTN.BA - Ingeniería Industrial

1. Introducción

A lo largo del recorrido de la materia hemos analizado numerosas cuestiones operativas (logística, destinaciones, costos, etc.) sin embargo, para efectivizar una operación de importación y/o exportación es fundamental analizar:

- aspectos documentales y contractuales
- los instrumentos de cobro/pago
- las fuentes de financiamiento
- métodos de comercialización.

El objetivo de este último módulo es revisar los aspectos mencionados con el fin de poder analizar una operación en su totalidad.

Se adjunta a este módulo los capítulos del libro “Bases del comercio exterior” de Germán Kraus que utilizaremos para ver diversos temas.

2. Contrato de compraventa internacional. Aspectos fundamentales. Alcance y limitaciones. Otros contratos del comercio internacional.

Los avances tecnológicos en materia de transporte y telecomunicaciones han modificado radicalmente, en las últimas décadas, la dinámica del comercio internacional y como una consecuencia natural de ello, el comportamiento de los compradores/importadores y vendedores/exportadores.

La ampliación de los mercados, las estrategias transnacionales de precio, producto y marca van acompañadas de un vertiginoso movimiento hacia nuevas lógicas de producción y comercialización. Así, los usos y prácticas comerciales, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional se ven afectados por el avance de las tecnologías de la información y la comunicación que, inevitablemente modifican, las relaciones humanas y comerciales a lo largo del globo.

En este contexto, cambiante, dinámico e incierto, la necesidad de lograr un “*desarrollo del comercio internacional sobre la base de la igualdad y del beneficio mutuo constituye un importante elemento para el fomento de las relaciones amistosas entre los Estados*” (CNUDMI-NU, 2011, p.1) especialmente, cuando un número importante de países, entre los que se encuentran los Estados de América Latina, “*continúan avanzando a velocidades distintas y con grandes brechas, tanto entre ellos como en el interior de cada uno, además de con fuertes rezagos respecto de las economías más desarrolladas*” (CEPAL, 2017, p. 7).

Estas desigualdades estructurales junto a la necesidad de resguardar la integridad patrimonial de quienes participan de una compraventa internacional, hacen del contrato un instrumento esencial, dado que en él, se plasma no solo la voluntad de las partes, sino que también se detallan explícitamente sus derechos y obligaciones.

En la Republica Argentina, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación incorpora en el Título IV del Libro VI las disposiciones específicas en materia de contratación internacional frente a la “*internacionalización de las relaciones jurídicas, las nuevas tecnologías y el rol de los contratos como instrumentos idóneos en los negocios jurídicos internacionales*” (Porcelli, 2015, p. 79). Así, en el artículo 2594 se establecen las normas aplicables en materia de derecho internacional privado, léase:

“las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso y, en defecto de normas de fuente internacional, se aplican las normas del derecho internacional privado argentino de fuente interna.”

El artículo precedente hace lugar a la aplicación en materia de compraventa internacional de mercaderías a la “Convención de Viena de 1980”¹. La misma fue celebrada el 11 de abril de 1980 en Viena y en República Argentina, entró en vigor en 1988. La Convención, reviste gran importancia en la comercialización internacional, no solo por regular uno de los contratos más habituales en la operatoria de comercio internacional sino por estar suscripto por más de 70 países a cuya diversidad económica, social, política y geográfica se suma la complejidad de una inagotable pluralidad normativa (Porcelli, 2015).

Analicemos a continuación los aspectos fundamentales del contrato de compraventa internacional.

- **La compraventa**

En el caso de la República Argentina, el Código Civil y Comercial de la Nación establece en su artículo 1123 que *“Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero”*.

Se entenderá por “cosa” los bienes tangibles, muebles y susceptibles de tener valor y ser enajenados. Así, la Convención no se aplica a los contratos en los que la obligación consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios.

Tampoco se aplicará a la compraventa de:

- mercaderías adquiridas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor, en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración, no hubiera tenido ni debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderías se compraban para ese uso;
- mercaderías adquiridas en subastas;
- mercaderías adquiridas en remates judiciales;
- valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero;
- buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves;
- electricidad.

- **Lo internacional**

Según Castellano Ruiz (s/f, p.81-82) a partir de los artículos 30 y 53 de la Convención puede inferirse que a los efectos de su aplicación se entiende por contrato de compraventa *“a todo contrato sinalagmático² en virtud del cual el vendedor se obliga a entregar una cosa y el comprador a pagar por ella un precio cierto. Sin embargo, para que la compraventa sea internacional basta con que dicho contrato presente un elemento extranjero”*. Así un contrato es internacional *“cuando las partes contratantes*

¹ Convención sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías celebrada en el marco de la United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). En adelante será mencionada como la “Convención”

² Los contratos son fuente de derechos y obligaciones para las partes, se denomina contrato bilateral o sinalagmático, a aquellos contratos en los cuales las obligaciones son recíprocas para las partes.

tienen establecimientos en distintos Estados o cuando las partes tienen sus establecimientos en un mismo Estado pero el lugar de conclusión del contrato, el lugar en el que están situadas las mercancías o el lugar al que deben ser transportadas para su entrega se encuentra en otro Estado distinto”.

En este sentido, la Convención define claramente su ámbito de aplicación. De los artículos 1, 2 y 3 se desprende que la Convención se aplicará exclusivamente a **los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes**, ya sea que:

- se trate de Estados suscriptores a la Convención,
- sin ser Estados suscriptores, las partes en ejercicio de su autonomía de voluntad negocien invocar la aplicabilidad de la Convención,
- las partes negocien someterse a la legislación de un Estado suscriptos,
- o las normas de derecho internacional privado invocadas, prevean la aplicación de la ley de un Estado Contratante.

En ningún caso, la aplicación de la Convención se desprende de la nacionalidad de las partes contratantes, sino del domicilio que resulta del contrato de compraventa o de la información relevada por las partes antes o durante la celebración del mismo.

• El contrato

El código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 957 define **contrato** como “el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales”. Este consentimiento puede expresarse a de diversas formas.

La modalidad más tradicional de expresar el consentimiento, en el caso de un contrato de compraventa internacional, es a través de un instrumento único, sea este público (aquel instrumento que cumple requisitos de forma, interviene un oficial público -ej. escribano- y prueba su autenticidad per se) o privado (no posee requisitos de forma pero requiere probar su autenticidad).

No obstante, los altos costos asociados a la formalización de un contrato internacional (tasas, sellos, honorarios, viáticos, etc.) hacen que este instrumento “tradicional”, no siempre pueda ser firmado en un único acto, esto da origen a dos tipos de contratos (Kraus, 2007, p.54):

- **puros:** son aquellos contratos “entre presentes” que las partes firmas en el mismo acto.
- **impuros:** son aquellos contratos “entre ausentes” que una de las partes redacta y lo envía para que sea firmado por la otra parte.

En la práctica, la celebración un contrato de compraventa internacional a través de un único instrumento, sea este público o privado, puro o impuro, es reservado a operaciones complejas o que involucran montos de dinero muy elevados. Vendedores/exportadores y compradores/importadores expresan su voluntad de celebrar un contrato de compraventa internacional a través del envío y aceptación de una oferta (ofertas en firme, órdenes de compra, etc.).

Así, el contrato se perfeccionará en el momento de surtir efecto la aceptación de la oferta, es decir, cuando la aceptación “llegue”, de forma oral o escrita, al oferente dentro

del plazo establecido como vigencia (Convención, 1980, art. 23-24), o cuando una conducta de las partes sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo previo, como ser la expedición de la mercadería o el pago del precio, siempre y cuando la ejecución se efectúe dentro del plazo establecido (Código Civil y Comercial de la Nación, 2015, artículo 971; Convención, 1980, art. 18-19).

Entendemos por:

- **oferta:** propuesta dirigida a una o varias personas en la cual se expresa en forma verbal o escrita la voluntad celebrar un contrato. Para que una propuesta constituya una oferta debe ser lo suficientemente precisa e indicar la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Una propuesta es suficientemente precisa si indica las mercaderías y señala, expresa o tácitamente, la cantidad y el precio o prevé un medio para determinarlos. La oferta surtirá efecto cuando llegue al destinatario, momento hasta el cual podrá ser revocada. (Convención, 1980, art. 14-15)
- **aceptación:** todo acto voluntario del destinatario que indique asentimiento a una oferta constituirá aceptación. El silencio o la inacción, por sí solos, no constituirán aceptación. La aceptación debe ser pura y simple, es decir, no puede estar sujeta a condiciones, limitaciones o modificaciones (en ese caso se la considerará como un rechazo y constituirá una contraoferta), y debe ser efectuada dentro del plazo fijado. La aceptación surtirá efecto cuando llegue al destinatario, momento hasta el cual podrá ser revocada. (Convención, 1980, art.18-19).

• La formación

En lo que respecta a la formación del contrato de compraventa, la Convención establece que el mismo *“no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá probarse por cualquier medio, incluso por testigos”*. Así como también se permitirá que *“la modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa, o la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención, se hagan por un procedimiento que no sea por escrito”*.

Sin embargo, el principio precedente será aplicable siempre y cuando los contratantes tengan sus establecimientos que no hayan efectuado una declaración en contrario con arreglo a su legislación interna.

Al respecto, al aprobarse en la Republica Argentina la Convención de Viena sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías y el protocolo por el que se enmienda la convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías (ambos suscriptos en Viena el 11 de abril de 1980) se efectuó en el art. 2 de la Ley 22.765 de 1983 la siguiente declaración:

“Al adherir a los citados instrumentos, deberá formularse la siguiente declaración: Conforme con los Artículos 96 y 12 de la convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de Mercaderías, cualquier disposición del Artículo 11, del art. 29 o de la parte II de la misma que permita que la celebración, la modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa, o la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención, se hagan por un procedimiento que no sea por escrito, no se aplicará en el caso de que cualquiera de la partes tenga su establecimiento en la República Argentina”

Según esta declaración, en la República Argentina, la celebración, modificación o

extinción de un contrato de compraventa internacional de mercaderías, sólo podrá celebrarse por “escrito”.

No obstante, frente a la creciente internacionalización de las relaciones jurídicas, el avance de las nuevas tecnologías y el rol fundamental de los contratos como instrumentos idóneos en los negocios internacionales, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se han adoptado normas en coordinación con los sistemas de otros Estados y de la Convención. (Porcelli, 2015, p. 79).

En este sentido, el mencionado Código toma *“las modernas formas de contratación, diversos supuestos de comercialización a distancia ampliando la expresión “por escrito” a las nuevas tecnologías, a los instrumentos generados por medios electrónicos, en cualquier soporte electrónico u otra tecnología similar, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, tan utilizado en los negocios internacionales”* (Porcelli, 2015, p. 116).

Así, de acuerdo a los artículos 1105, 1106 y 1108 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, podrá perfeccionarse contratos de compraventa internacional, sin la necesidad de la confección de un instrumento único. Léase:

“Los contratos celebrados a distancia son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. En especial, se consideran los medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa.

Siempre que en este Código o en leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u otra tecnología similar.

Las ofertas de contratación por medios electrónicos o similares deben tener vigencia durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. El oferente debe confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada de la aceptación.”

2.1. Aspectos fundamentales

A continuación analizaremos los elementos constitutivos del contrato de compraventa que nos permitirá dimensionar la complejidad que implica su instrumentación.

Por tratarse de un acuerdo de voluntades del cual surgirán derechos y obligaciones para las partes, no solo preciso la suficiencia de detalles, sino que siempre es aconsejable que exista un documento físico.

– Disposiciones generales

- **fecha:** identifica la fecha de inicio y permite determinar vigencia, validez, vencimiento, renovación, etc.
- **lugar:** de celebración y de cumplimiento, domicilios, establecimientos y/o residencia de las partes.

- **partes:** identificación de las partes contratantes, documentos requeridos. En caso de personas jurídicas deberán incluirse los cargos, poderes y avales de los firmantes.
- **moneda:** moneda en la cual se efectuará la compraventa.
- **idioma:** debe determinarse, tanto los idiomas en los cuales se redactará el contrato, como el idioma que se considerará en caso de controversias
- **ley aplicable:** ley y tribunales a los que se someten las partes en el caso de controversias. Causales de arbitraje y organismos intervinientes (Ej. CCI)
- **rescisión:** causales de rescisión justificada. Causales y multas por la rescisión no justificada.
- **garantías:** garantías otorgadas por las partes e instrumentación (ej. seguro de caución). De gestionarse un seguro de crédito a la exportación debe declararse.
- **entrega:** fechas de embarque y entrega. Tolerancias en relación a la cantidad y las fechas de embarque y entrega. Causales de excepción y multas por incumplimiento.
- **documentación:** descripción de los documentos requeridos y determinación de la parte obligada a su gestión. Cantidad de originales y copia de cada uno. Forma y plazos para su envío. Leyendas especiales que deben incluir.

- **Sobre la mercadería**
 - **detalle:** debe realizarse un detalle pormenorizado de la mercadería objeto del contrato: descripción, cantidad y calidad.
Es fundamental incluir la posición arancelaria y toda especificación técnica que fuese necesaria para identificar la mercadería inequívocamente.
 - **origen y procedencia:** marco regulatorio según acuerdos internacionales invocados, reglas aplicables. forma y plazos de entrega de la documentación respaldatoria.
 - **cantidad y tolerancia:** cantidades totales, peso bruto y neto, porcentajes en más y menos tolerados. En caso de haber embarques parciales, deben detallarse estos datos para cada embarque.
 - **unidad de medida:** de ser necesario, diferenciar las unidades que se utilizaran comercialmente de las que se utilizaran en la gestión aduanera.
 - **envase, embalaje y marcas:** es fundamental detallar el tipo de envases y embalajes que se utilizaran para proteger la mercadería y garantizar su entrega en perfectas condiciones. los embases y embalajes deben adecuarse al medio de transporte.
 - **certificaciones complementarias:** de requerirse certificados sanitarios, fitosanitarios, de calidad, peso, entre otros, deben especificarse detalladamente.
 - **servicios posventa:** condiciones en que se prestarán las garantías y detalle de soporte técnico y de mantenimiento, etc.

- **Sobre el precio**
 - **detalle:** definición del precio unitario y total de la mercadería. Detalle de los costos y gastos incluidos en el precio. Descuentos y bonificaciones disponibles y las condiciones de aplicación (cantidad, tiempo, etc.). Validez del precio y cláusulas de ajuste.
 - **termino de venta:** identificación de la cotización (INCOTERM) a utilizar. Debe detallarse adicionalmente el nomenclador y la versión a utilizar. La definición de la cotización es fundamental pues limitará los derechos y obligación de las partes.

- **Sobre el pago**

- **forma:** debe definirse forma de pago (adelantada, a la vista, a plazos, etc.). En caso de existir financiamiento, debe detallarse: plazos, tasas, avales requeridos, etc. Es fundamental identificar los conceptos incluidos en la financiación (ej. costo de la mercadería, flete, seguro, gastos operativos y aduaneros, etc.) y el lugar de pago.
- **Instrumento:** carta de crédito, cobranza (simple o documentaria), orden de pago, etc. Identificación de los bancos intervinientes y detalles de los gastos y comisiones que afrontará cada parte. Multas e intereses en caso de demoras y controversias.

- **Sobre el transporte**

- **seguro de transporte:** identificación del tomador y el beneficiario, la compañía, la moneda y el monto asegurado. Tipo de póliza (individual, flotante, etc.) y riesgos cubiertos.
- **medio de transporte:** parte obligada a contratarlo y a pagarlo, medio (aéreo, marítimo, terrestre, multimodal). Determinación de la compañía y la bandera del medio de transporte. Casos en que se autoriza el trasbordo y cambio de itinerario. Alcance del flete (gastos incluidos). En caso de participar agentes de carga deben ser identificados y detalladas sus responsabilidades.

2.2. Contratos vinculados a la comercialización internacional

La inestabilidad de los ciclos económicos, el agotamiento de los mercados internos, el avance de las tecnologías de la información y comunicación y, por sobre todo, la necesidad de acceder y conquistar nuevos mercados en busca de crear economías de escala ha favorecido el surgimiento de intereses comerciales globales que se articulan a través de sistemas renovados de representantes, distribuidores, agentes, concesionarios, franquiciados, entre otros. Estas figuras comerciales le permiten al exportador no sólo expandir sus ventas a mercados desconocidos y de difícil acceso para él (por las distancia, los usos y costumbres, la cultura, la legislación, etc.) sino, a minimizar los riesgos de la comercialización y optimizar los recursos invertidos.

Definir la estrategia de internacionalización de una empresa, no se agota en la selección de una o varias líneas de productos a exportar, en la identificación de los mercados a los cuales penetrar, ni en la búsqueda y contacto de posibles importadores; sino que debe tratarse de un proyecto estratégico que avance sobre el diseño de una red comercial que atraviese e interconecte los diferentes países a fin de maximizar beneficios y reducir gastos y riesgos. Enriquecer, este proceso a través de una “parte” in situ, permite gozar de sus conocimientos normativos, de su manejo los usos y costumbres, y por sobre todo de y la red de contactos locales que quizás a tardado años en construir.

Si bien existe en casi todo el mundo “libertad de contratación” en materia mercantil, cabe señalar que en el caso de los contratos comerciales, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación restringe la libertad de contratación a los límites “*impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres*” (artículo 958). Este artículo es fundamental, pues no importa que tan “beneficiosas” parezcan las condiciones que nos ofrece nuestra

contraparte en el mercado de destino para el desarrollo de nuestro negocio, un contrato es nulo, en nuestro país, si atentara contra la ley, la moral, las buenas costumbres, etc.

Si bien, no es objeto de esta asignatura avanzar sobre las estructuras contractuales de estas figuras de intermediación comercial, analizaremos algunas características que deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar la utilización de alguno de estos “intermediarios” en una estrategia de penetración de mercados en el comercio internacional.

- **Principales figuras comerciales**

A continuación caracterizaremos las siguientes modalidades contractuales con el objetivo de conocer las particularidades de cada una.

- **Agente:** el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, entre sus artículos 1479 y 1501, regula el contrato de agente según el cual *“una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución. El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al preponente.”* (artículo 1479).
El contrato debe instrumentarse por escrito y debe otorgar exclusividad sea en un ramo de negocio o en una zona geográfica.
De no pactarse expreso en contrario, la retribución de agente es una comisión variable en base a los volúmenes comercializados
- **Concesión comercial:** el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación entre sus artículos 1501 y 1511 regula el contrato de concesión según el cual *“un concesionario, que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresarial para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido”* (artículo 1501).
El contrato de concesión comercial debe instrumentarse por escrito, prevé exclusividad para ambas partes en una zona geográfica y comprende todas las mercaderías fabricadas o provistas por el concedente, incluso los modelos por surgir. Una característica del contrato de concesión es el alto grado de *“injerencia regulatoria y de contralor del concedente en relación con el concesionario; y que el concesionario tiene generalmente la obligación de organizar la atención del servicio de la cosa vendida y de las garantías”* (Romero Pérez, 2012, p.104)
- **Distribuidor:** Según Romero Pérez (2012, p.97) el contrato de distribución es un contrato por el cual un productor conviene el suministro de un bien o servicio específico otro a sujeto independiente (el distribuidor o representante) quien en nombre propio, promoverá la instrucción a un mercado determinado del producto o servicio objeto del contrato. La colocación del producto o servicio en la zona geográfica asignada la deberá efectuar a través de su estructura y red comercial propia, asumiendo los riesgos comerciales y, recibiendo a cambio el margen o diferencia entre el precio de compra y venta del producto o servicio.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece que se aplicarán al contrato de distribución las normas aplicables al contrato de concesión (artículo 1511). Sin embargo, debido al vacío legal existente en materia de aplicación de las normas de la concesión a la distribución, será aplicable la doctrina y jurisprudencia.

- **Franquicia comercial:** el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación entre sus artículos 1512 y 1524 regula el contrato de concesión según el cual *“una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación directa o indirecta del franquiciado”* (artículo 1512). El contrato de franquicia comercial supone el pago por parte del franquiciado de honorarios iniciales (canon) y periódicos (regalías o royalties) a cambio del derecho a usar estos activos intangibles.
- **Representante:** se entiende por contrato de representación comercial, al contrato por el cual un sujeto (el representante) se obliga a efectuar la intermediación comercial entre un productor (el representado) y un consumidor/usuario de un producto o servicio.
Salvo que se pacte lo contrario, el representante recibe una comisión en función al volumen de operaciones concretadas.
El representante no actúa en su nombre, sino en nombre de su representado, es decir tiene capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones en nombre del representado. Al no actuar en su nombre no asume riesgos comerciales ni obligaciones con los consumidores.
Tanto los gastos de representación como los costos de venta y distribución son cubiertos por el representado.

- **Elementos constitutivos del contrato**

Si bien existe una serie de elementos comunes a todas las formas contractuales descriptas en el apartado anterior, al tratarse de actividades comerciales que presentan ciertas particularidades, la enumeración que haremos a continuación deber ser considerada indicativa no taxativa.

- **Disposiciones generales**
 - lugar y fecha de la firma
 - identificación de las partes
 - domicilios legales y comerciales
 - ley aplicable
 - vigencia y causales de rescisión
 - garantías y multas por incumplimiento
 - cláusula de exclusividad y territorio
 - compromiso de no competencia
 - cláusula de confidencialidad
 - derechos de propiedad industrial e intelectual
 - cláusula compromisoria de arbitraje
- **El objeto del contrato**
 - en el caso del contrato de distribución, agencia, concesión o franquicia, el objeto será la promoción y venta de un producto o servicio en su nombre, haciéndose cargo de los riesgos comerciales.
en el caso de la representación, será la promoción y venta de un producto o servicio por orden, cuenta y riesgo del representado.
 - obligaciones y derechos de las partes

- **La mercadería o servicio**

- descripción detallada
- condiciones de suministro
- condiciones y sujetos obligados a prestar el servicios posventa y cubrir las garantías
- responsabilidad frente a terceros
- modalidad de publicidad y comercialización
- precio de venta y condiciones comerciales
- forma de envío y seguros
- rendición de cuentas
- pago de impuestos
- obligaciones de stocks

- **La remuneración**

- forma, momento y plazos
- moneda
- porcentajes y escalas sobre el volumen de ventas
- descuentos y bonificaciones.

A continuación presentamos un cuadro en el cual se compara los aspectos distintivos de los contratos de agencia, distribución, concesión y franquicia.

3. Documentos del comercio internacional. Importancia. Aspectos fundamentales.

*“La documentación no es solamente un pedazo de papel, sino el proceso que lleva a su creación y uso. El documento es un proceso de administración y un resultado. Los principios básicos de la documentación para el comercio son control y responsabilidad”.
(Douglas Long, en PromPeru, 2016, p. 7)*

Perfeccionar una operación de importación/exportación implica poner en marcha diferentes procedimientos destinados a cumplir con una serie normas y requisitos fiscales, aduaneros, crediticios, cambiarios y por sobre todo, comerciales.

Estos procesamientos son el resultado de la gestión de la información obtenida durante la investigación de mercado y de la negociación comercial, e implican entre otras cosas, conocer y cumplir tanto con las normas legales del mercado como con las necesidades de la contraparte comercial.

En un sentido amplio, definiremos “*documentación internacional*” al conjunto de documentos tradicionalmente utilizados como soporte de una operación de comercio exterior que permiten cumplir con las normas técnico-legales vigentes, tanto en el país de origen como en el de destino de la mercadería. Cabe señalar, que este soporte puede ser físico y/o electrónico según la legislación de cada mercado.

Los documentos que respaldan una operación de compraventa internacional tienen, entre otras, las siguientes funciones:

- probar la existencia de contrato (compraventa, transporte, etc.)
- identificar a las partes intervinientes (importador, exportador, etc.)
- informar las características de la mercadería (cantidad, calidad, etc.)
- determinar la transferencia de titularidad y posesión de la mercadería
- cumplir con requisitos legales (aduaneros, fiscales, cambiarios, etc.)
- cumplir con requisitos comerciales y financieros.

Dado que no existe ninguna norma que armonice la documentación relativa a una operación de compraventa internacional, es habitual que, entre una operación y otra, surjan variaciones en cuanto al tipo, forma y cantidad de los documentos requeridos. No obstante, y dejando de lado los requisitos particulares que surgen de la fórmula contractual utilizada entre las partes, existen ciertas generalidades o regularidades que permiten agrupar, (a los efectos de simplificar el estudio), los documentos relacionados a una operación de comercio internacional en las siguientes categorías:

- Documentos comerciales
- Documentos relativos a la mercadería
- Documentos de transporte

Si bien estos documentos tienen una relación muy estrecha entre sí, y a los efectos de una operación de compraventa internacional de mercancías, deben guardar absoluta concordancia entre ellos al punto de ser considerados “un todo documental” en el cual no pueden existir discrepancias, la agrupación precedente, es independiente del sujeto que debe confeccionar, tramitar u obtener cada uno de ellos. Así, el exportador estará obligado a confeccionar, tramitar u obtener una serie de documentos ya sea para cumplir con las exigencias de exportación vigentes en su mercado, o en virtud de la solicitud del importador para poder ingresar la mercancía al mercado de destino. Por su parte, el importador deberá tramitar u obtener aquellos documentos que determine la normativa de su país.

Por ejemplo, en el caso de la República Argentina, un importador deberá contar al momento de nacionalizar una mercadería, de mínima, con la factura comercial, el documento de transporte, la lista de empaque y si espera obtener un beneficio arancelario por estar importando mercaderías de un Estado con el cual existe un acuerdo comercial, el certificado de origen.

Veamos a continuación cuales son los documentos más relevantes.

1.1. Documentos Comerciales

La importancia de los “documentos comerciales” radica en la información que de ellos se desprende (detalle de la mercancía, cantidad, peso, precio, etc.) y, que de acuerdo a la normativa de cada mercado, permitirá tramitar instrumentos crediticios, gestionar pagos, calcular la base imponible de impuestos, entre otros.

Entre los documentos más habituales encontramos:

- **Factura proforma (proforma invoice):** es un documento de carácter provisional que confecciona el exportador informando al importador las condiciones en las cuales se efectuará la venta, por esta razón es habitual que sustituya la “oferta de exportación en firme” y al ser aceptada por el comprador se considere una “orden de compra en firme”. Por este motivo, es fundamental que la factura proforma contenga fecha de vencimiento, de esta forma tanto exportador como importador contarán con un resguardo legal ante posibles controversias.

Si bien no existe normativa al respecto, la factura proforma debe contener:

- Identificación de las partes
- descripción detallada de la mercadería (posición arancelaria)
- cantidad (unidades, bultos, etc.)
- unidad de medida
- peso bruto, peso neto y volumen
- precio total y unitario
- moneda de venta (divisas, tipo de cambio, etc.)
- cotización (INCOTERM)
- forma, plazo e instrumento de pago
- forma de envío (medio de transporte, condiciones de embarque, compañía de transporte, etc.)
- lugar y condiciones de entrega (transferencia de documentos y riesgos)
- fecha estimada de embarque / entrega
- descripción de envase y etiquetado (marcas y números de los bultos, pallets, etc.)
- especificación de embalaje para exportación

La factura proforma, y la información que ella contiene, cobra un rol fundamental en los casos en que el importador debe gestionar licencias previas de importación, gestionar certificados, negociar pólizas de seguro, solicitar apertura de créditos y/o tramitar pagos por anticipado.

- **Factura comercial (commercial invoice):** es el documento fundamental de toda compraventa internacional, la confecciona el exportador y se considera tanto el instrumento probatorio de las condiciones de un acuerdo comercial como el respaldo legal de la operación.

La factura comercial contiene el detalle definitivo de la operación de compraventa internacional, por ello, a los datos incluidos en la factura proforma (enumerados en el punto anterior) deben sumarse:

- fecha definitiva de embarque
- compañía de transporte
- nombre del vapor o número de vuelo
- número de documento de transporte
- detalle de los instrumentos de pago que respaldan la operación (de corresponder, nombre de bancos intervinientes)
- leyendas especiales solicitadas por el importador (“nuevo sin uso”, “licencia de importación número [...]”, “sin valor comercial”, entre otras)

Por otra parte, la factura comercial posee implicancias administrativas e impositivas. Administrativamente, es el documento que requiere el servicio aduanero a efectos de determinar y documentar el valor en aduana de exportación (FOB – free on board / libre a bordo) o de importación (CIF - cost insurance and freight / costo seguro y flete), y por ende es insustituible al momento de formalizar la operatoria aduanera.

Impositivamente, permite determinar la base imponible sobre la cual se calcularán los tributos de exportación o importación según corresponda.

En la República Argentina, la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) exige, en el caso de la exportación, la emisión de factura electrónica clase “E” (Resolución General 2758/2010 y sus modificatorias), para lo cual es requisito previo contar con clave fiscal y estar empadronado en los Regímenes de Facturación y Registración (REAR/RECE/RFI).

En el caso de una operación de importación, la AFIP aceptará la factura comercial del país de procedencia de la mercadería siempre y cuando exprese claramente los datos de identificación de las partes y la mercadería. El servicio aduanero puede solicitar traducción oficial al español y/o certificaciones complementarias.

- **Factura consular (consular invoice):** en algunas ocasiones, con la finalidad de evitar fraudes en la facturación, el origen o en las condiciones comerciales, el servicio aduanero del país de destino (país de importación) puede solicitar este documento.

Según el país solicitante, la visación puede efectuarse sobre la factura comercial emitida por el exportador o sobre un formulario entregado por la autoridad consular del país importador en el país exportador.

El visado consular es considerado una barrera para-arancelaria tanto por su costo (arancel consular) como por la burocracia administrativa que implica.

1.2. Documentos relativos a la mercadería

Estos documentos brindan información complementaria que facilita la descripción o identificación de la carga en su totalidad o en sus partes componentes, en función a los requerimientos de la operatoria logística y aduanera.

Entre los documentos más habituales encontramos:

- **Lista de empaque (packing list):** es un documento que aporta información detallada sobre la mercadería comercializada. La lista de empaque la confecciona el exportador y la información provista debe coincidir con el detalle de la factura comercial.

La lista de empaque detalla: cantidad de bultos, cantidad de mercancía por bulto, marcas y numeración de bultos, peso neto y bruto, volumen, tipo de embases (lata, botella, etc.) y embalajes (caja, cajón, pallet, etc.). Si la mercadería fue unitarizada, debe contener información del contenedor.

Este documento, esencialmente informativo, es fundamental en la operatoria aduanera, tanto en el país de origen como en el de destino, dado que permite identificar con facilidad el contenido de cada bulto agilizando la inspección del contenido pre y pos embarque. Así mismo, la lista de empaque permite, entre otras:

- ubicar un ítem específico dentro de la carga completa
- facilita la consolidación y estiba de la mercadería

- agiliza tareas en almacenes y depósitos
- permite al conosolidador evitar daños o contaminación

Si bien en algunos mercados no es un documento obligatorio (en la República Argentina sí lo es), es aconsejable que siempre acompañe a la mercadería exportada pues podría ser solicitada por el servicio aduanero de destino en caso de un aforo físico.

- **Certificado de origen (certificate of origin):** es un documento que permite acreditar el “origen” de la mercadería en los términos de un Acuerdo Comercial con el fin de determinar los tributos aplicables en el país de destino y de corresponder, aplicar un tratamiento arancelario preferencial.

En tanto, las “reglas de origen” y el formulario a utilizar para efectuar la declaración están determinados en los Acuerdo Comercial invocado (MERCOSUR, ALADI, etc.), es fundamental consultar con el importador antes de su confección, dado que podrían existir particularidades que deben ser tenidas en cuenta.

En la mayor parte de los países, son las Cámaras de Comercio (u organismo competente de funciones similares) las entidades autorizadas para emitir los certificados de origen. Sin embargo, en algunas ocasiones se autoriza la sustitución de este documento por un certificado confeccionado por el exportador o bien por una leyenda en la factura comercial firmada, en ambos casos con autenticación de autoridad competente. Sin embargo, esta última situación no es habitual.

- **Otros documentos relativos a la mercadería:** existe un gran número de documentos que pueden ser requeridos en una operación de compraventa internacional, la mayoría de ellos no son de uso habitual, pero es importante tenerlos en cuenta dado que su gestión implica no solo un costo adicional, sino el cumplimiento de ciertas condiciones. Entre estos documentos podemos mencionar:
 - certificado de calidad
 - certificado de peso
 - certificado de fabricación
 - certificado sanitario
 - certificado fitosanitario
 - certificado de religión (rito Kosher o Halal).
 - lista de romaneo
 - Lista de precios

1.2. Documentos de transporte

El comercio internacional implica el movimiento de mercancías a través de las fronteras de mercados muy diversos, muchos de ellos separados por miles de kilómetros de distancia. Es así, como el transporte cumplen un rol crítico en la operatoria internacional. Las siguientes, son algunas de las funciones que cumplen los documentos de transporte, y de allí su importancia:

- representa el contrato de transporte y por ende, detalla los términos y condiciones en las cuales se prestará el servicio

- prueba de entrega de la mercadería al transportista (porteador)
- consigna la titularidad de la mercadería
- puede ser usado como título de crédito
- permite al tenedor desaduanizar la mercadería

Más allá de las particularidades que posee el documento que respalda a cada medio de transporte y, que según las características de cada operación y de cada mercado podrían existir variaciones en las condiciones en que se prestará el servicio de transporte, el documento de transporte brinda la siguiente información:

- fecha de emisión (prueba de embarque)
- detalle de la mercadería y descripción de su estado
- cantidad, peso y volumen
- datos del consignatario y remitente
- datos del porteador
- condición de pago del flete (**Freight prepaid** o **Freight collect**, etc.)
- originales y copias

Los documentos de transporte habitualmente utilizados en comercio internacional son:

- **Conocimiento de embarque marítimo (Bill of Lading - BL):** es el documento que respalda el transporte marítimo, lo emite la compañía marítima o el agente de carga internacional, y tiene la particularidad de permitir la transmisión de la propiedad de la mercadería a través del endoso. Se entregan varios originales negociables y varias copias no-negociables. Todas las copias negociables constituyen título de propiedad de la mercadería.
- **Guía aérea (Air way Bill – AWB):** es el documento que respalda el transporte aéreo, lo emite la compañía aérea o el agente de carga internacional y si bien otorgar la titularidad de la mercadería, no permite su transferencia por endoso. Así mismo, tiene la particularidad de poder ser utilizada como hoja de ruta y comprobante de la póliza de seguro.
- **Carta de porte o conocimiento rodoviario terrestre (CRT):** es el documento que respalda el transporte terrestre, lo emite la compañía transporte terrestre o agente de carga internacional, y si bien otorgar la titularidad de la mercadería no permite su transferencia por endoso. Este instrumento presenta algunas particularidades según la modalidad de transporte:
 - **Carta de porte ferroviario (Railroad Bill of Lading):** es el documento que respalda el transporte de mercancías vía ferrocarril. A nivel internacional, las condiciones del transporte ferroviario se describen en el COTIF (Convenio Internacional relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril). Las mercancías que son transportadas en un mismo vagón, deben estar amparadas por la misma carta de porte cuyos campos deberán estar integrados, al menos, en el idioma del país de origen y de destino. En nuestro país, el transporte internacional ferroviario no cuenta con la infraestructura necesaria y por lo tanto está en desuso.
 - **MIC/DTA (Manifiesto Internacional de Carga - Declaración de Tránsito Aduanero):** este instrumento se utiliza en el caso de transporte carretero transfronterizo (exportación o tránsito) entre Argentina y los países limítrofes (MERCOSUR y asociados). Al tratarse de un documento que posee valor legal fuera de la frontera de la Argentina, todos los campos deben ser integrados en español y

portugués. Entre los datos adicionales que posee este instrumento podemos mencionar:

- aduanas de salida y destino
 - cruce fronterizo
 - tiempo y ruta de viaje
 - detalle de precintos
 - embarcador y destinatario
 - posición arancelaria del N.C.M.
 - fecha de emisión y de carga efectiva.
- **Documento de transporte multimodal (DTM):** es el documento que respalda el transporte de una mercancía articulando el transbordo entre diferentes modalidades de transporte. El DTM tiene la particularidad de ser un único documento en el cual se incluye el costo de los diferentes tramos de transporte, el seguro global y el resto de los gastos en los que se pudiera incurrir desde el origen al destino pactado.

El DTM otorga la titularidad de la mercadería, posee un original negociable y solo puede ser emitido por un operador de transporte multimodal (OTM). En nuestro país, si bien la ley 24.921, que legisla el transporte multimodal de mercaderías, se encuentra vigente desde 1998, al no haber sido reglamentada, la figura del OTM carece de validez legal y por consiguiente no es posible la emisión del DTM.

4. Fuentes y bibliografía del módulo

Código Aduanero de la Nación - Ley 22415 (1981). Disponible en línea: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16536/texact.htm>

CNUDMI-NU, (2011), Convención de las Naciones Unidad sobre los contratos de compraventa internacionales de mercadería. Viena: UNCITRAL. Disponible en línea: <https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisq/V1057000-CISG-s.pdf>

SBRIGLIO, E, (2005), El Comercio Internacional, 2ª Edición. Mendoza: Univ. Católica de Cuyo. I.S.B.N.: N° 950- 559-158-6. disponibles en línea: [http://www.ucongreso.edu.ar/grado/carreras/lcomer/2006/com_intern/El Comercio Internacional 2.pdf](http://www.ucongreso.edu.ar/grado/carreras/lcomer/2006/com_intern/El_Comercio_Internacional_2.pdf) [Capítulo n° 2]

PORCELLI, A. (2015). Regulación Jurídica de los Contratos Internacionales en el Código Civil y Comercial de la Nación. En Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año IX, Número 15, 2015. ISSN 1851-3069. Disponible en línea: <http://www.derecho.uba.ar/revistas-digitales/index.php/revista-electronica-gioja/article/download/53/37>

ROMERO PEREZ, J. (2012). Regulación jurídica contractual de la distribución comercial. Revista de Ciencias Jurídicas N° 129 (93-118) setiembre-diciembre 2012. Disponible en línea: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/download/10423/9788/> [Hasta página 106]

BANCOMEXT (2005). Guía Práctica para la Elaboración de un Contrato de Comisión, Representación y/o Distribución Mercantil Internacional 4a. Edición México: Bancomext.

Disponible en línea: <http://otech.uaeh.edu.mx/gcomi.pdf>

CASTELLANOS RUÍZ, E. (2011). Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías: Ámbito de aplicación, carácter dispositivo y disposiciones generales. En *Cuadernos de la Maestría en Derecho*, (1), 77-161. Disponible en línea: <https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/Cuadernos/article/view/157>

GIMENO, R. (1988). Seguro de Caución. En Lecciones y Ensayos Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ISSN (en línea) 2362-4620. Disponible en línea: <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/49/segu-ro-de-caucion.pdf>

HOYOS ELIZALDE, C. (2012) El seguro de caución. Madrid: Fundación Mapfre. Disponible en línea: <https://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/cs-segu-ro/libros/El-segu-ro-de-Caucion.pdf>

KRAUS, G. (2007) Bases para el comercio internacional. Buenos Aires: PCRAM

PROMPERU (2016). Manual de documentos de exportación. Departamento de facilitación de exportaciones. Perú: CIICEX. Disponible en línea: <http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/770566482rad79695.pdf>

TORIBIO, S. (2015) Seguro de caución para garantías judiciales. En Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Julio 2015. Tomo 75. Nro. 1. Pp. 93-98. Disponible en línea: <http://www.colabogados.org.ar/larevista/imprimir.php?id=145&pag=93&origen=>

Certificado de origen Sistema Generalizado de Preferencias (anverso)

ORIGINAL

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference Nº 491183 GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A Issued in (Country) See notes overleaf			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known)		4. For official use			
5. Item number	6. Marks and number of packages	7. Number and kind of packages; description of goods	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Buenos Aires, Place and date, signature and stamp of certifying authority			12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalized System of Preferences for goods exported to (importing country) Place and date, signature of authorized signatory		

Form C. 009

Certificado de origen Sistema Generalizado de Preferencias (reverso)

NOTES (1992)

I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):

Australia *	Norway	European Economic Community:	Italy
Austria	Sweden	Belgium	Luxembourg
Canada	Switzerland	Denmark	Netherlands
Finland	United States of America **	France	Portugal
Japan		Germany	Spain
New Zealand **		Greece	United Kingdom
		Ireland	
Peoples's Republic of Bulgaria			
Czech and Slovak Federal Republic			
Republic of Hungary			
Republic of Poland			
Union of Soviet Socialist Republic			

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above.

An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

II. General conditions

To qualify for preference, products must:

- fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by customs officer examining them;
- comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and
- comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary).

III. Entries to be made in box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

- Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter "P" in box 8 (for Australia and New Zealand box 8 may be left blank).
- Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in box 8 should be as follows:
 - United States of America: for single country shipments enter the letter "Y" in box 8, for shipments from recognized associations of countries, enter the letter "Z" followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products (example "Y" 35% or "Z" 35%).
 - Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in two or more beneficiary countries, enter letter "G" in box 8; otherwise "F".
 - Austria, Finland, Japan, Norway, Sweden, Switzerland and the European Economic Community: enter the letter "W" in box 8 followed by the Harmonized Commodity Descriptive Coding System (Harmonized System) heading at the 4-digit level of the exported product (example "W" 96.18).
 - Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland and the USSR: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter "Y" in box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example "Y" 45%); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter "PK".
 - Australia and New Zealand: completion of box 8 is not required, it is sufficient that a declaration be properly made in box 12.

* For Australia, the main requirements is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. For A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

** Official certification is not required.

Certificado de origen ALADI

 CAMARA DE EXPORTADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA Avda. Roque Sáenz Peña 740 - 1º Piso 110351 BUENOS AIRES REPUBLICA ARGENTINA Tel. 40-2556/2583 46-1000 Tlx. 22910 CAMEX AR Habilitación SEDI - Res. Nº 442 / 76	A L A D I ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION ASOCIACAO LATINO-AMERICANA DE INTEGRACAO CERTIFICADO DE ORIGEN CERTIFICADO Nº
---	--

PAIS EXPORTADOR:

PAIS IMPORTADOR:

Nº de Orden (1)	NABALALC	DENOMINACION DE LAS MERCADERIAS

DECLARACION DE ORIGEN

DECLARAMOS que las mercaderías indicadas en el presente formulario, correspondientes a la Factura Comercial Nº..... cumplen con lo establecido en las normas de origen del Acuerdo (2) de conformidad con el siguiente desglose:

Nº de Orden	NORMAS (3)

Fecha

Razón social, sello y firma de exportador o productor:

OBSERVACIONES:

CERTIFICACION DE ORIGEN

Certifico la veracidad de la presente, declaración, que sello y firmo en la ciudad de a los

.....
Nombre, sello y firma Entidad Certificadora

- Notas: (1) Esta columna indica el orden en que se individualizan las mercaderías comprendidas en el presente certificado. En caso de ser insuficiente, se continuará la individualización de las mercaderías en ejemplares suplementarios de este Certificado, numerados correlativamente.
- (2) Especificar si se trata de un Acuerdo de alcance regional o de alcance parcial, indicando número de registro.
- (3) En esta columna se identificará la norma de origen con que cumple cada mercadería individualizada por su número de orden.
- El formulario no podrá presentar raspaduras, tachaduras o enmiendas.

Carta de porte internacional por carretera

CRT Carta de Porte Internacional por Carretera Conhecimento de Transporte Internacional por Rodovia		El transporte realizado bajo esta Carta de Porte Internacional está sujeto a las disposiciones del Convenio sobre el Contrato de Transporte y la Responsabilidad Civil del porteador en el Transporte Terrestre Internacional de Mercaderías, las cuales anulan toda estipulación que se aparta de ellas en perjuicio del remitente o del consignatario. O transporte realizado ao amparo deste Conhecimento de Transporte Internacional está sujeito as disposições do Convênio sobre o Contrato de Transporte e a Responsabilidade Civil do Transportador no Transporte Terrestre Internacional de Mercadorias, as quais anulam toda estipulação contrária as mesmas em prejuizo do remetente ou do consignatário.	
1 Nombre y domicilio del remitente / Nome e endereço do remetente		2 Número / Número	
4 Nombre y domicilio del destinatario / Nome e endereço do destinatário		3 Nombre y domicilio del porteador / Nome e endereço do transportador	
6 Nombre y domicilio del consignatario / Nome e endereço do consignatário		5 Lugar y país de emisión / Localidade e país de emissão	
9 Notificar a / Notificar a		7 Lugar, país y fecha en que el porteador se hace cargo de las mercancías / Localidade, país e data em que o transportador se responsabiliza pela mercadoria	
		8 Lugar, país y plazo de entrega / Localidade, país e prazo de entrega	
		10 Porteadores sucesivos / Transportadores sucessivos	
11 Cantidad y clase de bienes, marcas y números, tipo de mercancías, contenedores y aditivos / Quantidade e categoria de volume, marcas e números, tipo de mercaderias, contêineres e aditivos		12 Peso bruto en Kg. / Peso bruto em Kg.	
		13 Volumen en m. cu. / Volume em m. cu.	
		14 Valor / Valor	
		Moneda / Moeda	
15 Gastos a pagar / Gastos a pagar Flete / Fret	Monto remitente / Valor remetente	Moneda / Moeda	16 Declaración del valor de las mercancías / Declaração do Valor das Mercadorias
Otros / Outros			17 Documentos anejos / Documentos anexos
TOTAL			18 Instrucciones sobre formalidades de aduana / Instruções sobre formalidades de alfândega
19 Monto del flete externo / Valor do frete externo			22 Declaraciones y observaciones / Declarações e observações
20 Monto de reembolso contra entrega / Valor de reembolso contra entrega			
21 Nombre y firma del remitente o su representante / Nome e assinatura do remetente ou seu representante			
Fecha/Date Las mercancías consignadas en esta Carta de Porte fueron recibidas por el porteador aparentemente en buen estado, bajo las condiciones que constan en el dorso. As mercadorias consignadas neste Conhecimento de Transporte foram recebidas pelo transportador aparentemente em bom estado, sob as condições que constam no verso.			24 Nombre y firma del destinatario o su representante / Nome e assinatura do destinatário ou seu representante
Fecha/Date 23 Nombre, firma y sello del porteador y su representante / Nome, assinatura e carimbo do transportador o seu representante			

En el reverso de la carta de porte figuran las cláusulas correspondientes al contrato de transporte.

Solicitud de apertura de carta de crédito

 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AREA DE COMERCIO EXTERIOR DEPARTAMENTO DE IMPORTACION (1130) San Martín 137 1° SS - 1004 - Buenos Aires - Argentina Teléfonos directos: 342-7605 y 347-0067 - Compuvalor: 331-2561 al 69, int. 2332-2337-2366-2269-2324-2389 - Fax 2376 SOLICITUD DE APERTURA DE CREDITO DOCUMENTARIO IRREVOCABLE N°	
40 A Crédito:	☐ Confirmado ☐ Transferible ☐ Sin confirmar ☐ Intransferible
Reservado para el Banco:	
50 Ordenante (Comprador)	59 Beneficiario (Denominación y domicilio completos del vendedor)
Dirección:	
C.P. Loc.	
Teléfono: Fax	
Cia. Cte. Suc/C. Cte.	
Importador N°	
C.U.I.T. N°	
Actividad	
42 Forma de Pago	39 FOB:
☐ A la vista.	Flete:
☐ Pago diferido a días posteriores a fecha de	Seguro:
☐ Letra/s a días posteriores a la fecha de	Intereses:
☐	Otros:
	Total: Moneda: Importe:
	☐ Aproximado más y menos % en cantidad y monto.
44 A Lugar de embarque Desde:	43? Embarques parciales PROHIBIDOS / PERMITIDOS
44 B Hasta:	43T Transbordos PROHIBIDOS / PERMITIDOS
44 C Última fecha de embarque hasta:	Para negociación hasta
45 A Cubriendo el embarque de (mercadería / servicios):	
Posición Arancelaria:	
Embarque:	☐ Marítimo ☐ Terrestre ☐ Aéreo ☐ Bien de: ☐ Capital ☐ Insumo ☐ Reventa
Valor:	☐ FOB ☐ CFR ☐ CIF ☐ EXW
46 A Documentos requeridos	
☐ Crédito negociable contra copias / originales certificación de los beneficiarios de haber remitido copias / originales a (*) ☐ Factura comercial en original/es y copia/s. Dicha factura deberá incluir la siguiente declaración jurada firmada por el vendedor o representante autorizado "Declaramos bajo juramento que todos los datos que contiene esta factura son fiel reflejo de la verdad y que los precios consignados son los realmente pagados o a pagarse. Declaramos en igual forma que no existe convenio alguno que pueda alterar estos precios". ☐ Juego completo de Conocimientos de Embarques Marítimos "limpio a bordo" extendidos a la orden y endosados en blanco, con la cláusula notifiquen compradores, indicando el valor del flete respectivo marcado "flete pagado" / "flete a pagar". ☐ Juego completo de Conocimientos Rodoviaríos (camión / ferry-boat) / Aéreo a la orden de los compradores y notificando a nuestro banco, indicando el valor del flete respectivo marcado "flete pagado" / "flete a pagar". ☐ Lista de empaque ☐ Certificado de Origen	
47 A Condiciones especiales	
☐ El seguro será cubierto por los compradores en Provincia Seguros S.A. o: (El provisorio del seguro de transporte por 110 % del valor total de la mercadería a embarcar será presentado previo a la emisión del CDI).	
71 B Todos los gastos y comisiones fuera de la Argentina son por cuenta del beneficiario / ordenante.	
57 A Banco avisador	
72 Este crédito está sujeto a las R.U.C.D. (rev.1993 de la C.C.I.). Folleto 500.	
(*) Dado que los documentos originales no serán enviados directamente a ese Banco, nos comprometemos a presentar ante Ustedes, nota indicando haberlos recibido de conformidad y/o reparos que pudieran existir y/o levantamiento de discrepancias, adjuntando copias de los mismos en la Oficina de Documentos de Embarque de Importación.	

Form 737 A (Confeccionar a máquina. Marcar con una cruz la opción seleccionada y/o testar lo que no corresponda).

En el reverso de la solicitud de apertura de la carta de crédito figuran las cláusulas correspondientes a la apertura del crédito.

Carta de crédito

-----Instance Type and Transmission-----	
-	
Notification (Transmission or Original sent to SWIFT (ACK)	
Network Delivery Status :	
Priority / Delivery :	
Message Input Reference:	
-----Message Header-----	

Swift Input :	Emission credito documentario
Sender :	Datos del banco emisor
Receiver :	Datos del banco negociador
-----Message Text-----	

27:	Número del mensaje y total 1/1
40A:	Forma del credito documentario IRREVOCABLE
20:	Numero del credito documentario
31D:	Fecha y lugar de expiracion
50:	Solicitante
59:	Beneficiario
32B:	Moneda e importe
	Currency :
	Amount :
41A:	Entidad/Modalidad – Direc SWIFT
42P:	Precisiones sobre pago diferido
43P:	Expedicion parcial
43T:	Transbordo
44A:	Cargar/entregar/recibir en/de...
44B:	Para transportar a...
44C:	Fecha límite de expedición
45A:	Dcpion bienes y/o servicios
46A:	Documentos necesarios
47A:	Otras condiciones
71B:	Gastos
48:	Período de presentacion
49:	Instrucciones de confirmacion
78:	Inst bco que paga/acepta/negocia
57D:	Aviso otro banco- nombre/direccion
72:	Info de remitente a destinatario
ESTE CREDITO ESTA SUJETO A LOS USOS Y PRACTICAS PARA CREDITOS DOCUMENTARIOS REVISION 1993 DE LA CCI PUBLICACION 500	
-----Message Trailer-----	

-----Interventions-----	

Category :	
Creation Time :	
Application :	
Operator :	
Text	
*End of Message	

Compromiso de pago (trust receipt)



BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

AREA DE COMERCIO EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE IMPORTACION (1130)

San Martín 137 1° SS - 1004 - Buenos Aires - Argentina

Telefonos: directos: 342-7605 * 347-0267 - Conmutador: 331-2561 al 69, int. 2332-2337-2266-2269-2324-2389- Fax 2376

CARTA DE COMPROMISO DE PAGO

CLIENTE	N°	CREDITO DOC.DE IMP. N°	
		REGISTRO N°	
		VAPOR	
		IMPORTE	
		VENCIMIENTO LOCAL	
		VENCIMIENTO EXTERIOR	

Recibimos de conformidad del Banco de la Provincia de Buenos Aires, los documentos detallados a continuación, los que están relacionados con el crédito documentario indicado precedentemente:

FACTURA COMERCIAL	NOTA DE EMPAQUE	CERTIFICADO DE ORIGEN	POLIZA DE SEGURO	CONOCIMIENTO DE EMBARQUE	
				N°	
				LUGAR Y FECHA	
VARIOS					

Por el equivalente de:

correspondientes a la documentación de embarque arriba detallada, más gastos relacionados con el crédito documentario, me comprometo irrevocablemente a ordenar, con una antelación no menor a 48 horas del vencimiento en el exterior, el cierre de cambio respectivo teniendo fondos disponibles en ese Banco por el contravalor en pesos 24 horas antes del vencimiento del pago en el exterior. Asimismo, y en caso de que por cualquier motivo, no ordene el mencionado cierre de cambio, el Banco podrá efectuar el mismo de oficio.

En caso que la deuda, por cualquier concepto no fuera pagada a su vencimiento, faculto expresamente al Banco de la Provincia de Buenos Aires para debitar, sin previo aviso, de mi cuenta corriente el importe mencionado precedentemente, como así también, las sumas que por concepto de comisiones o cualquier otro gasto o accesorio se hubieren devengado, procediendo de inmediato a la ejecución del saldo deudor que resulte, en la forma establecida en el artículo respectivo del Código de Comercio. Al mismo fin también podrá aplicar los saldos disponibles y/o títulos o valores que por cualquier concepto en cualquier dependencia del Banco existieren depositados a mi nombre y/u orden, procediendo a la venta de los títulos o valores de acuerdo al procedimiento para la prenda por el artículo 585 en su segunda parte del Código de Comercio. Se deja expresa reserva que este procedimiento establecido no implica la novación de la deuda (art. 775 del Código de Comercio), quedando establecido que las mercaderías importadas en virtud del crédito documentario premencionado quedan prendadas a favor del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta que se efectúe al mismo el reembolso de los importes adeudados por todo concepto.

Tratándose de Sociedades o más
de un obligado se interpretarán
los compromisos en plural.

Fecha:

Reservado para el Banco de la Provincia de Buenos Aires. (certificación de firma s/Grupo 1. Circ. 1 Parte II Hoja 2 Apart. 3.)

Letra de cambio

SELLADO	ACEPTADA y se constituye domicilio legal A sus efectos, en la calle Nº de de 19..... FIRMA ACLARACION DE LA FIRMA
--	--

FECHA DE VENCIMIENTO LUGAR DE EMISION	Al los de 19..... esta se servirá mandar pagar por esta letra de cambio o la orden de la cantidad de Valor que se cargará en cuenta de P.P.P. FIRMA ACLARACION DE LA FIRMA
---	--

Formulario de destinación aduanera (anverso)

		SUBREGIMEN:		Oficialización		Año / Ad. / Tipo / No. Reg. / DC		Folios		1	
		Aduana									
Importador/Exportador			CUIT N°		Despachante de Aduana			CUIT N°			
Agente de Transporte Aduanero			CUIT N°		Vendedor						
Via		Documento de Transporte			Identificación Manifesto			Nombre del Transporte			
Bandera		Puerto de Embarque		Fecha Arribo		Merce y Monteros					
Embalaje		Total Bruto		Peso Bruto		Deposito		Vto. Embarque		Plazo	
Aduana de Destino/ Salida		Cond. Venta		FOB Total		Divisa		Flete Total		Divisa	
Seguro Total		Divisa		GARANTIAS N°							
Información Complementaria											
N° Item		Tipo		Presión SIM/DC		NALADISA/ GATT		Lista		Estado	
Total Kg. Neto		Origen País/ Provincia		País de Procedencia / Destino		Unid. Estad.		Cant. Unid. Estadísticas		Información Adicional	
DECLARACION DE LA MERCADERIA											a) Opciones / b) Ventajas
Unidad en Divisa		Unidad		Cantidad Unidades		Ajuste a Incluir en Divisa			Ajuste a Deducir en Divisa		
FOB Total en Divisa				FOB Total en Dólar		Valor en Aduana en Divisa			Valor en Aduana en Dólar		
Precio Ol. Unit / Der. Especifico		Unidad		Cant / Cant. Unidades		Base IVA / Ganancias en Dólar			Base Impuestos Internos en Dólar		
Documentos a Presentar						Insumos Import. Temporal en Dólar			Insumos Import. a Consumo en Dólar		
Valor en Aduana						Valor para Reintegros en Dólar					
LIQUIDACION											
DEL ITEM		Importe		Conceptos				TOTAL		Importe	
Perc		P / G / C						P / G / C			
PAGADO								PAGADO			
GARANTIZADO								GARANTIZADO			
A COBRAR								A COBRAR			
CANAL ASIGNADO								PAGADO			
U.T.V.V.								GARANTIZADO			
U.T.V.V.								A COBRAR			
Firma y Sello Despachante de Aduana											

Formulario de destinación aduanera (reverso)

CONDICION DE LOS BULTOS					
En Mala Condición:	Faltantes:	Fecha Ingreso Último Bulto:	Cantidad Ingresada:		
Resultado Marcas y/o Números		Tipo de Bulto:		Peso Ingreso:	
Giro / Depósito			Fecha:		Firma Depósito

VERIFICACION	
CONFORME	SI ☐ NO ☐ DENUNCIA / DETENCION / INTERDICCION / VALOR OBSERVADO / OTROS
NOTIFICADO / FECHA:	Firma U.T.V.V.
PENDIENTES DE ANALISIS DE CERTIFICADOS DE	CANCELADO EXTRACCION DE MUESTRAS MOTIVO: RESULTADO: PROTOCOLO NRO.:
CONFORME CON APERTURA: VERIFICACION EXTRACCION DE MUESTRAS:	
EMBARCADO: RECIBIDO: FIRMA: IDENTIFICACION:	

CANTIDADES: CONFORME DECLARADO		RECTIFICACION PENDIENTE	
Del Item	Cantidad Unidades	Unidades Estampadas	Otros
Del Total	Cantidad Bultos	Cant. Kgs. Bruto	Otros
CARGA	Inicio Fecha:	Lugar:	Fin Fecha:
			Lugar:
			Remedio a:
TRANSPORTE	Camión Patente Nro.:		Vagón:
			Semi:
Contenedores:			
Precintos: Sin: ☐ Con: ☐			
CARGADO / DESPACHADO A PLAZA			
Fecha: Firma Guarda / U.T.V.V.			

OTRAS CONSTANCIAS	
RECTIFICADO: A.N.A. FECHA / FIRMA Y LEGAJOS TRANSPORTES E INCIDENCIAS DEL TRANSPORTE Nuevo Medio de Transporte: Nuevo Contenedor: Nuevos Precintos: Bultos Agregados (Cantidad y Marcas): Otros:	MERCADERIA A BORDO / SALIDA A.N.A. FECHA / FIRMA Y LEGAJOS ADUANA DE DESTINO / SALIDA Resguardo: Aduana Local Llegó: A.N.A. Firma Fecha / / Hora Avisar a la Aduana de Salida: Vía de Aviso:
A.N.A. Firma Fecha / / Hora	

OBSERVACIONES / OTROS TRÁMITES ADUANEROS

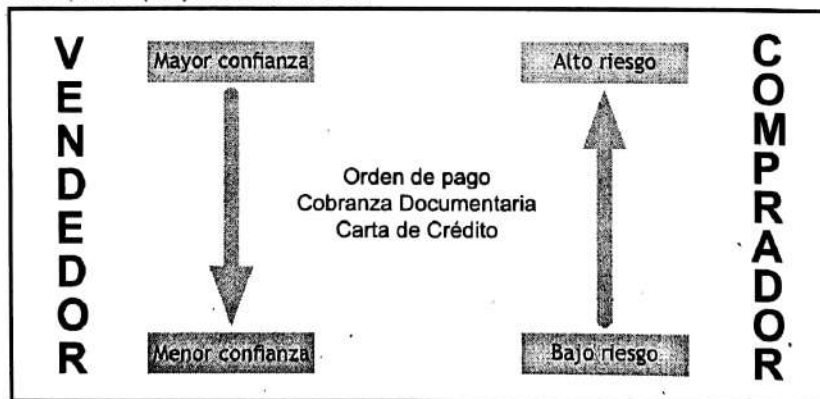
3. Medios internacionales de pago

Por medios internacionales de pago debemos entender a aquellos instrumentos o modalidades operativas por medio de las cuales un comprador puede cancelar el compromiso de pago contraído con un vendedor, en virtud de una relación comercial instrumentada mediante un contrato de compraventa internacional.

La financiación, el tipo de cotización y el sistema de descuentos y el medio de pago, conforman la variable precio, que es una de las variables controlables utilizadas en la comercialización internacional y, por lo tanto, de una adecuada elección del medio de pago va a depender, en gran medida, la aceptación de la oferta por parte del comprador. Por este motivo, la elección del medio de pago más adecuado, es de capital importancia en la negociación entre el comprador y el vendedor. Diversos son los factores que inciden en la utilización de uno u otro medio de pago y se los puede agrupar de la siguiente forma:

- Factores de carácter general:
 - Naturaleza del producto
 - Monto de la transacción
 - Forma de pago
 - Costo de cada medio
 - Agilidad para el cobro
 - Importancia de las empresas
 - Grado de relación o de confianza entre las partes
 - Características de los bancos intervinientes.
- Factores vinculados con el exportador:
 - Liquidez
 - Capacidad de crédito
 - Política empresarial
 - Política Monetaria del país
 - Política promocional del país
- Factores vinculados con el importador:
 - Solvencia económica y financiera
 - Comportamiento de la competencia
 - Características del país
 - Política monetaria del país

A continuación se van a desarrollar los distintos medios de pagos partiendo del que representa menor riesgo para el comprador y menor confianza por parte del vendedor.



► 3.1. Carta de crédito

La carta de crédito (del inglés letter of credit L/C) o crédito documentario o crédito documentado o acreditativo, surge de la necesidad de brindar seguridad y rapidez de cobro a las partes intervinientes en una compraventa internacional.

Esa necesidad tiene su explicación en que muchas veces las partes no se conocen, lo que lleva a que el vendedor pueda tener dudas respecto a la solvencia económica, financiera, técnica o moral del comprador lo que lo puede llevar a optar entre cobrar por adelantado o enviar las mercaderías con la incertidumbre de si el comprador pagará o no. Por otra parte, el comprador corre riesgos de abonar por anticipado y que no le efectúen el embarque. Para dar solución a tales inconvenientes surge el crédito documentario.

Actualmente la operatoria con cartas de crédito está normada por la Brochure 600 de la Cámara de Comercio Internacional.

► 3.1.1. Definición de la carta de crédito

La carta de crédito se puede definir de la siguiente forma:

Las expresiones "Crédito/s documentario/s o carta/s de crédito/s se refieren a:
Todo acuerdo, cualquiera que sea su denominación o descripción por el que un BANCO ("Banco Emisor"), obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente ("Ordenante") o en su propio nombre:

- I. se obliga a hacer un pago a un tercero ("Beneficiario") o a su orden, o a aceptar y pagar letras de cambio (instrumento/s de giro) librados por el Beneficiario,
- II. autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y pague tales instrumentos de giro,
- III. autoriza a otro banco para que negocie, contra la entrega del/de los documentos/s exigido/s, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del crédito.

Analizando esta definición tenemos que:

- Se evidencia el compromiso legal ineludible por el cual el banco emisor de pagar o hacer pagar (generalmente a través de otro banco) al beneficiario del crédito.
- El vendedor (beneficiario del crédito) tiene dos deudores, el comprador, que es el ordenante del crédito y con quien esta vinculado mediante el contrato de compraventa internacional y el banco emisor con quien se vincula a través de la carta de crédito.
- Existe un compromiso de pago formal (por escrito), condicionado (a que el beneficiario entregue los documentos requeridos y cumpla las condiciones del crédito) y limitado (el compromiso de pago se circunscribe al tiempo de validez que establece el crédito).
- Este instrumento de crédito es iniciado por el comprador (ordenante).
- Todas las partes intervinientes en un crédito negocian con documentos y no con mercancías, servicios y /u otras prestaciones, a que tales documentos pueden referirse.

► 3.1.2. Partes intervinientes de la carta de crédito

- **Ordenante (abridor o tomador):** principal solicitante del crédito, a su pedido y de conformidad con sus instrucciones, un banco de su plaza, procede a abrir el crédito.
- **El banco emisor:** entidad bancaria que, de conformidad con las instrucciones de su cliente (ordenante) abre el crédito, para cuyo pago es directa y definitivamente responsable hacia el beneficiario.
- **El beneficiario:** es el titular a favor del cual el ordenante hace abrir el crédito y el que tiene derecho a exigir su pago
- **Banco avisador (o notificador):** entidad bancaria generalmente ubicada en la plaza del beneficiario, actuando a petición del banco emisor notifica la apertura de la carta de crédito a este.
- **Banco designado:** entidad bancaria que, actuando por cuenta, orden y riesgo del banco emisor, deberá según los casos, pagar, aceptar o negociar el crédito documentario, al momento que el beneficiario le entregue la documentación exigida en el mismo.
- **Banco confirmador:** entidad bancaria ubicada en la plaza del beneficiario o en una tercer plaza que, actuando por petición del banco emisor, agrega su el compromiso, adicional al del banco emisor, de pagar, aceptar o negociar frente al beneficiario.

► 3.1.3. Ventajas y desventajas que brinda la utilización de la carta de crédito

Ventajas para el beneficiario (vendedor):

- **Seguridad de cobro:** el beneficiario tiene plena seguridad que una vez producido el embarque, conforme a las condiciones y en los términos del crédito documentario cobra la carta de crédito. esta seguridad no es absoluta estará dada por la trayectoria y solvencia del banco emisor (y/ o del banco confirmador de existir.)
- **Fuente de financiación:** relacionado con la seguridad de cobro, y con el hecho que este instrumento de pago internacional es un título de crédito, comúnmente facilitan la asistencia de crédito por parte de las entidades financieras.
- **Medio de pago:** el beneficiario de un crédito documentario puede utilizar este instrumento para pagar a sus proveedores de diversas formas, efectuando una transferencia (total o parcial) del crédito, solicitando la apertura de créditos (back to back), o directamente efectuando la cesión (total o parcial) del producto del crédito.

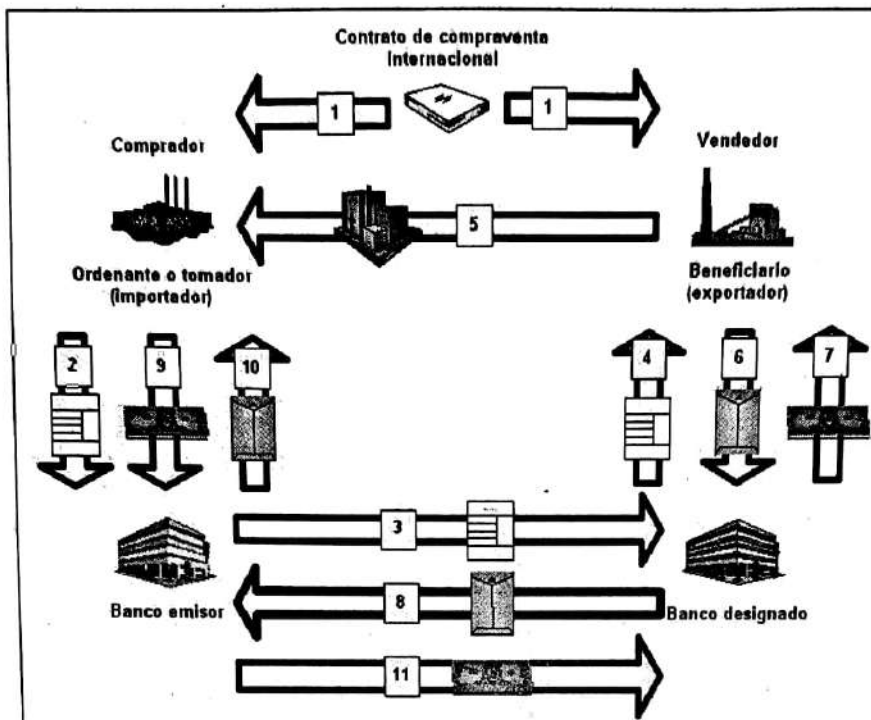
Ventajas para el ordenante (comprador):

- **Seguridad de pago:** el ordenante tendrá plena seguridad que el pago se efectuará una vez cumplidos todos los términos y condiciones establecidas en la carta de crédito.
- **Fuente de financiación:** la carta de crédito como su nombre lo indica, es título de crédito, no solo como se a visto para quien es su beneficiario, sino en modo principal para el ordenante del crédito documentario.

Desventajas para el beneficiario (vendedor):

- **Dificultad en las ventas:** el vendedor puede llegar a tener dificultad para vender utilizando este medio de pago debido a su alto costo o dificultades del comprador para abrir la carta de crédito
- **Desventajas para el ordenante (comprador)**
- **Afectación del margen crediticio:** la solicitud de la emisión de un crédito documentario por parte del ordenante, afecta el límite de asistencia crediticia que este puede recibir del banco.
- **Costo elevado:** si lo comparamos con otros medios de pago internacionales. (cobranza, cheque, orden de pago)

► 3.1.4. Secuencia operativa de una carta de crédito



1. Conforme al contrato de compra venta internacional, se decide trabajar con una carta de crédito
 2. El comprador (ordenante) presenta la solicitud de apertura de la carta de crédito al banco emisor para lo cual debe existir una vinculación crediticia. El banco evalúa la solicitud recibida de su cliente, a los efectos de decidir si procederá o no a la apertura del crédito y en función de este análisis determinará el tipo de garantía a solicitar del cliente. Es común que el banco exija que el ordenante presente una póliza de seguro (o certificado de seguro) endosada a su favor, amparando los riesgos del transporte y los riesgos adicionales que pueda sufrir la mercadería.
 3. Finalmente el banco emisor, emite la carta de crédito y la remite al banco avisador (o notificador)
 4. El banco avisador notifica (entrega) la carta de crédito al beneficiario.
 5. Una vez recibida la carta de crédito y si no encuentra diferencias con lo pactado en el contrato de compra venta internacional, el exportador efectuará la producción y el embarque de la mercadería.
 6. Concretado el embarque, el exportador presenta al banco designado los documentos exigidos en el crédito (factura comercial, documento de transporte, certificado de origen, etc.). El banco procederá al análisis de los documentos presentados, a los efectos de comprobar si se ajustan o no a los términos del crédito.
 7. De estar la documentación conforme con los términos y condiciones del crédito, el banco designado (o el banco confirmador) abonará el crédito al exportador.
 8. El banco designado remite los documentos al banco emisor.
 9. Una vez que el banco emisor recibe los documentos, le avisa al ordenante para que efectúe el pago del crédito documentario.
 10. Contra el pago, el banco emisor hará entrega al ordenante de los documentos de embarque amparados por la carta de crédito.
 11. El banco emisor efectúa el reembolso de los fondos pagados al banco designado (o al banco confirmador)
- En este esquema se ha dejado de lado toda financiación que puede existir o no por parte de alguno de los bancos intervinientes. De existir alguna forma de financiación, para recibir documentación el ordenante deberá presentar un Trust-Receipt (compromiso de pago), documento mediante el cual se está comprometiendo ante el banco emisor a pagarle al vencimiento. El ordenante con los documentos puede realizar los trámites de importación ante la aduana.

► 3.1.5. Criterios de clasificación de las cartas de crédito

Las cartas de crédito pueden presentar distintas variables en su emisión, y algunas de estas en particular pueden afectar intereses de las partes.

- **Revocabilidad:** Una carta de crédito puede ser revocable o irrevocable. Si no lo aclara se considera irrevocable. Un crédito es revocable cuando puede ser cancelado, anulado y/o modificado en cualquier momento por el banco emisor, sin necesidad de aviso, o consentimiento previo del beneficiario siempre y cuando no haya sido utilizado en forma total o parcial por el Beneficiario antes de la enmienda. La anulación de una carta de crédito irrevocable solo puede ser efectuada con el consentimiento del beneficiario.
- **Confirmación:** es el compromiso en firme por parte de otro banco, llamado banco confirmador (comúnmente es el banco del beneficiario) ubicado en una plaza distinta a la del banco emisor, de pagar una carta de crédito, siempre que los documentos requeridos hayan sido presentados conforme a las condiciones del crédito y que el pago no lo realice el banco emisor. Las cartas de crédito son no confirmadas excepto que digan lo contrario.

- **Transferibilidad:** particularidad del crédito documentario por el cual el exportador puede requerir al banco a poner el crédito total o parcialmente a la disposición de uno o más beneficiarios (segundos beneficiarios). Todas las cartas de crédito son intransferibles excepto que digan lo contrario.
- **Divisibilidad:** hace referencia a la posibilidad de que un Beneficiario parcialice sus envíos conforme a la disponibilidad de sus entregas. Toda carta de crédito es divisible permitiendo las utilidades o envíos parciales, salvo estipulación contraria.
- **Forma de pago:** se refiere al plazo de pago de la carta de crédito al beneficiario, puede ser:
 - **A la vista:** es pagadera contra la presentación de los documentos de embarque por parte del beneficiario.
 - **De pago diferido:** es pagadera a un plazo determinado, generalmente establecido en base a la fecha de embarque y la deuda no se instrumenta mediante una letra o pagaré.
- Por aceptación, idéntico al anterior, donde el banco designado interviene aceptando la letra o pagaré, obligándose a pagar a su vencimiento.

► 3.2. La cobranza

La cobranza (collection en inglés) se rige por la Brochure 522 de la Cámara de Comercio Internacional, vigente desde el 1 de enero de 1995 y se puede definir como:

Un banco de la plaza del vendedor, llamado "banco remitente" actuando por cuenta y orden de un cliente, llamado "cedente" tramita el cobro de valores o efectos ante un deudor, llamado "librado" por intermedio de un banco de la plaza del librado, llamado "banco cobrador (presentador)" sin más responsabilidad o compromiso que cumplir el mandato de su cliente.

Esta definición implica lo siguiente:

- Los bancos intervinientes no tienen ninguna relación que los obligue frente al cedente (vendedor) y solo actúan en calidad de mandatarios de este, o sea que el pago o aceptación de la letra de cambio que instrumenta la cobranza, corre por cuenta directa del librado (comprador), sin que los bancos estén obligados.
- Quien genera la cobranza es el cedente (vendedor), una vez efectuado el embarque, al solicitar por los canales bancarios el cobro de los documentos de embarque.
- Su utilización supone confianza del vendedor al comprador, ya que no cuenta con garantías de ningún banco, dependiendo el cobro de la solvencia económica, financiera y moral del importador.
- La cobranza es un mecanismo de pago y no suple al contrato de compraventa internacional.

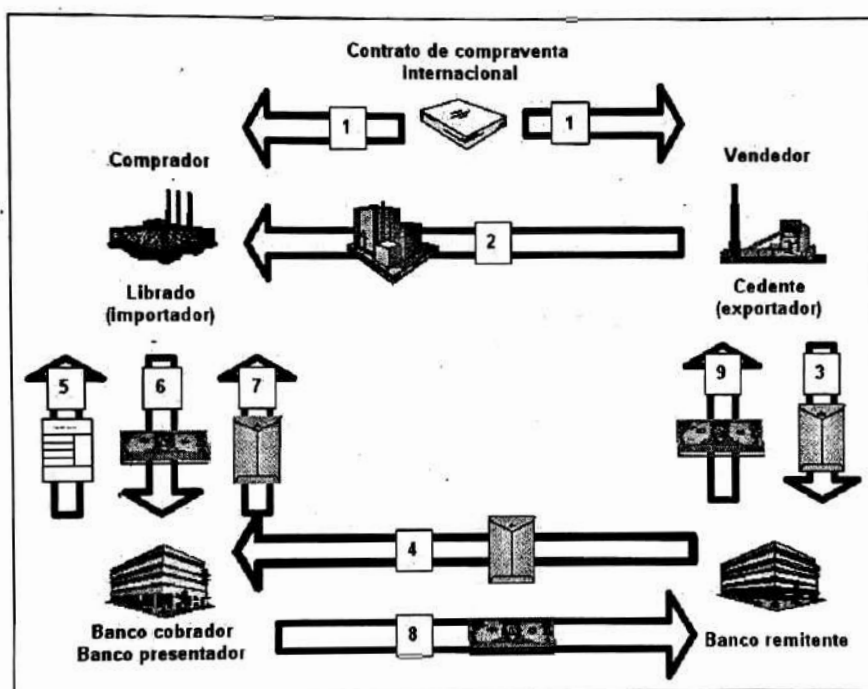
► 3.2.1. Partes intervinientes

- **El cedente (principal):** es la parte que encomienda a un banco la tramitación de la cobranza.
- **El banco remitente (remitting bank):** que es el banco al cual el cedente encomienda la tramitación de una cobranza.
- **El banco cobrador (collecting bank):** cualquier banco distinto del banco remitente, que interviene en la tramitación de una cobranza, y es el banco al cual el librado paga la cobranza.
- **El banco presentador (presenting bank):** es el banco que efectúa la presentación de la cobranza, puede o no coincidir con el banco cobrador.
- **El librado (drawee):** persona o empresa a quien debe efectuarse la presentación de acuerdo con la instrucción de cobro.

► 3.2.2. Secuencia operativa de una cobranza

- 1- Firma del contrato de compraventa internacional entre vendedor y comprador.
- 2- El cedente (vendedor) remite la mercadería al librado (comprador).
- 3- El cedente presenta la documentación de embarque acompañada de un texto o "instrucción de cobro", que indicando que la cobranza está sujeta a la Brochure 522 y conteniendo las instrucciones de cobro.
- 4- El banco remitente envía al banco presentador los documentos en gestión de cobro acompañados de una "instrucción de cobro".
- 5- El banco presentador da aviso al librado poniendo a su disposición los documentos, conforme a las instrucciones recibidas. La instrucción de cobro debe indicar el período exacto de tiempo dentro del cual el librado puede actuar.
- 6- El librado abona la cobranza.
- 7- El banco presentador (cobrador) entrega los documentos al librado.
- 8- El banco cobrador transfiere el dinero al banco remitente.
- 9- El cedente cobra la cobranza.

De existir financiación por parte del exportador el librado, previo a la entrega de los documentos, deberá aceptar una letra de cambio.



► 3.2.3. Ventajas y desventajas que brinda la utilización de la cobranza

Ventajas para el vendedor:

- **Costo reducido:** el costo de una cobranza es más bajo que el de una carta de crédito, debido a que la actuación de los bancos intervinientes es menos compleja, y no entraña responsabilidad de pago.
- **Comodidad de cobro:** el exportador tendrá la facilidad de recibir el pago en el banco remitente ubicado en su propio país.
- **Facilitación de ventas:** el exportador que acepta que sus importadores abonen con cobranzas, puede ver facilitada sus posibilidades de venta, ya que la cobranza brinda mayores beneficios al importador.

Ventajas para el comprador:

- **Costo reducido:** debido a la baja intervención bancaria, y a la no-responsabilidad de pago por parte de los bancos intervinientes.
- **La seguridad de pago:** el importador siempre paga después de embarcada la mercadería, y contra recepción de la documentación de embarque.
- **No hay afectación del margen crediticio:** el importador no ve afectado su margen crediticio, en los canales bancarios, ya que quien lo está financiando es el exportador.
- **Fuente de financiación:** para el importador existe una financiación desde la firma del contrato de compraventa internacional abarcando todo el proceso de producción, embarque y en muchos casos el de transporte.

Desventajas para el vendedor:

- **Inseguridad del cobro:** el exportador realiza primero el embarque de la mercadería y luego tramita su cobro corriendo el riesgo de que el importador no pague.

- **Desmejoramiento de condiciones de venta:** como consecuencia del párrafo anterior, inseguridad de cobro, las ventas serán por montos menos significativos o a plazos muy reducidos.
- **Dificultades de financiamiento:** el exportador no cuenta con un título de crédito anterior al embarque, que le permita conseguir algún tipo de asistencia financiera pre-embarque, o que se pueda utilizar para pagar a sus proveedores o prestatarios de servicios.
- **Demoras en el cobro:** el exportador a partir de embarque tiene una mayor espera para hacerse de los fondos.

Desventajas para el comprador:

- **No existe aplicabilidad ante cambios en la política de importación:** este medio de pago se ve fuertemente afectado ante cambios en las políticas monetarias de los países con dificultades de pagos internacionales donde es común que se demoren las cancelaciones de las deudas originadas en cobranzas. También la cobranza se ve afectada ante cambios en la política comerciales como por ejemplo: prohibiciones, suspensiones respetándose, generalmente, cuando la mercadería ya se encuentra embarcada.

► 3.2.4. Criterios de clasificación de las cobranzas

Las cobranzas pueden clasificarse según los siguientes criterios:

• Según su naturaleza o esencia:

- ✓ **Cobranza Simple (clean collection):** se puede definir como una cobranza de documentos financieros que no vaya acompañada de documentos comerciales. La expresión "documentos financieros" (financial documents), significa letra de cambio, pagaré, cheque, u otros instrumentos análogos utilizados para obtener el pago.

- ✓ **Cobranza documentaria (documentary collection):** significa una cobranza de:

- Documentos financieros acompañados de documentos comerciales o
- Documentos comerciales no acompañados de documentos financieros.

La expresión "documentos comerciales" (commercial documents) significa facturas, documentos de transporte, documentos de título u otros documentos análogos.

• Según la oportunidad o forma de pago:

- ✓ **Cobranza a la vista:** es aquella que como requisito para retirar los documentos de embarque, debe ser pagada al contado por el librado. Este requisito se convierte en la única garantía que este mecanismo le brinda al cedente. Normalmente se instrumenta con una letra de cambio que en este caso será pagadera a la vista.
- ✓ **Cobranza a Plazo:** es la que se paga a cierto período de tiempo, supone en consecuencia una venta financiada. Suele estar instrumentada con una letra de cambio o, en algunos casos, con una carta compromiso (Promissory Note). En esta variante el librado recibe los documentos de embarque del banco cobrador (presentador) sólo contra la aceptación de la letra de cambio, y el cedente recién cobra después de que el librado pague al vencimiento.

Dentro de las cobranzas a plazo se encuentran las siguientes variantes:

- **A fecha cierta:** el vencimiento corre a partir de cierta fecha, generalmente la del documento probatorio del embarque de la mercadería.
- **A fecha variable:** cuando opera a partir del momento en que la letra es efectivamente aceptada por el importador (a tantos días vista).
- **Sin aval:** en la que el único obligado es el propio aceptante.
- **Con aval:** cuando el aceptante tiene uno o más coobligados que garantizan su cumplimiento. Podrá ser, según lo pactado en el contrato, aval bancario, o de terceros. Es probable que el banco avalista, sea el banco cobrador.
- **Sin prenda o con prenda:** según se prescinda o no de la constitución de una prenda, sobre el bien objeto de la transacción o sobre otros, según se pacte entre las partes, como garantía adicional. Las cobranzas a plazo con prendas son de utilización en operaciones con bienes de capital.
- **Con Protesto o sin Protesto:** Según se prevea o no efectuar el protesto legal del caso, de producirse incumplimiento en el pago, o en la aceptación de un instrumento financiero. Protestar un documento significa efectuar un acto legal que tiene por objeto la comprobación fehaciente de la falta de la aceptación, a su presentación, o del pago, a su vencimiento, de una letra de cambio, cheque o pagaré.

► 3.3. Orden de pago o transferencia

Una Orden de pago o transferencia se define como:

La transferencia de fondos que un ordenante o tomador (comprador) efectúa a favor de un beneficiario o destinatario (vendedor), por lo general, mediante canales bancarios.

Análisis de la definición:

- Con este instrumento de pago los bancos intervinientes no están obligados frente al beneficiario, lo cual es lógico debido a que el comprador ya le ha transferido los fondos de la operación.
- El vendedor que utiliza este instrumento cuenta con un solo deudor, el comprador vinculado por un contrato de compra-venta internacional.
- El comprador, salvo que haya recibido un crédito del banco, debe contar con los fondos necesarios al momento de la apertura, para poder comprar las divisas a girar al vendedor.

Letra - concepto - protesto

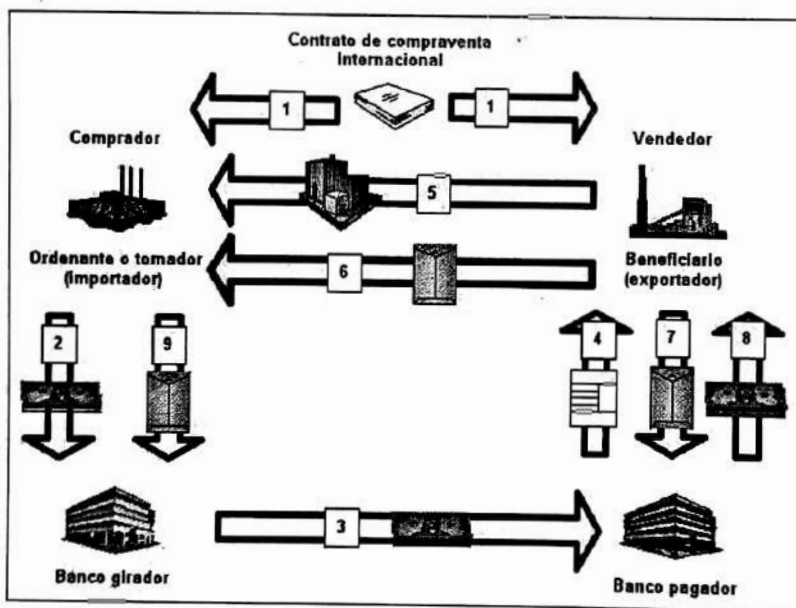
► 3.3.1. Partes intervinientes

- El ordenante o tomador: es el remitente y pagador de los fondos transferidos.
- Banco remitente: es la entidad bancaria del país del comprador que por cuenta, orden y riesgo del tomador, transfiere los fondos al banco pagador para que este le pague al beneficiario.
- El beneficiario: destinatario que recibe y cobra los fondos transferidos.
- El banco pagador o corresponsal: entidad bancaria del país del beneficiario (vendedor) que por cuenta, orden y riesgo del banco remitente, efectúa el pago.

► 3.3.2. Secuencia de una orden de pago anticipada

- 1 Se firma el contrato de compraventa internacional entre el comprador y el vendedor
- 2 El comprador solicita al banco remitente, mediante carta instrucción, la apertura de la orden de pago para lo cual acompaña el dinero o autoriza a debitar la cuenta corriente o caja de ahorro que mantiene en el banco. En la carta instrucción se volcarán los datos completos del beneficiario (vendedor), y los alcances del pago a gestionar.
- 3 El banco remitente envía los fondos al banco pagador.
- 4 El banco pagador, notifica al beneficiario de la disponibilidad de fondos a su favor.
- 5 El beneficiario (vendedor) efectúa el embarque de la mercadería.
- 6 La documentación puede ser remitida directamente por el Vendedor al Comprador, conforme a lo establecido en el contrato de compraventa internacional, pudiendo también ser remitida conjuntamente con la mercadería, vía courier, o en forma bancaria.
- 7 El beneficiario presenta al banco pagador, una carta de instrucciones, detallando la forma en que desea cobrar y adjunta copia de los documentos comerciales. Si decide enviar los documentos vía bancaria, deberá entregarlos para que el banco pagador los envíe al banco girador quien al recibirlos se los entregará al comprador.
- 8 El Banco pagador abona al vendedor.
- 9 El comprador entrega copia de los documentos al banco girador a fin de justificar la transferencia de fondos.

► 3.3.3. Ventajas y desventajas que brinda la utilización de la orden de pago transferencia



Ventajas para el vendedor:

- **Costo reducido:** el costo es mucho más bajo que el de una carta de crédito, pues la actuación del banco pagador o corresponsal es de menor complejidad, y no entraña responsabilidad de pago.
- **Fuente de financiación:** sólo acontece en los casos de una transferencia anticipada de fondos.
- **Agilidad de cobro:** generalmente el vendedor cobra más rápidamente su operación de exportación, comparado con otros medios de pagos. Es más rápido que el cobro de una cobranza a la vista, y casi el mismo que una carta de crédito al contado.
- **Comodidad en el cobro:** el vendedor tendrá la comodidad de recibir el pago del banco pagador ubicado en su propio país.

Ventajas para el comprador:

- **Costo reducido:** pues la actuación del banco remitente es de menor complejidad y no extraña responsabilidad de pago.
- **Seguridad de pago:** el comprador tiene seguridad de que el pago sólo se efectúa una vez embarcada la mercadería (con la excepción de las órdenes de pago anticipadas).

- **No afecta el margen crediticio:** el comprador no ve afectado su margen de crédito en el banco que oficia de remitente a menos que para producir la transferencia recibiese asistencia financiera de dicho banco.

Desventajas para el vendedor:

- **Inseguridad de cobro:** a menos que se trate de una orden de pago anticipada, el exportador corre el riesgo de no cobrar su envío, debido a que el importador puede no concretar la transferencia, circunstancia que se torna más riesgosa en los casos de ventas a plazo.
- **Desmejoramiento de las condiciones de venta:** como consecuencia de la inseguridad de cobro el exportador probablemente efectúe ventas por importes menores y está otorgando plazos menos prolongados para el pago.
- **Dificultades de financiamiento:** dado la mecánica operativa de este instrumento el exportador no cuenta, como sucede con la carta de crédito, con un título de crédito que le permite conseguir algún tipo de financiamiento antes del embarque por parte de las entidades bancarias.

Desventajas para el comprador:

- **Afectación del flujo de caja:** debido a que el importador, a menos que reciba financiamiento del banco remitente, siempre debe contar con los recursos monetarios suficientes, para la generación de la transferencia.
- **Aplicabilidad ante cambios en la política de importación:** generalmente este instrumento de pago es restringido y hasta prohibido cuando en el país importador existen problemas de balanza de pagos, suspensiones o restricciones al ingreso de bienes del exterior.

► 3.3.4. Criterios de clasificación de las órdenes de pago

Al igual que en los otros medios de pago internacionales pueden existir variantes en la emisión de las ordenes de pago.

- **Revocabilidad:** Si no especifica en forma expresa en su apertura todas las ordenes de pago son revocables. Las órdenes de pago revocables son aquellas que sin necesidad de consentimiento previo por parte del beneficiario, pueden ser canceladas por el ordenante en cualquier momento, en la medida que no hubiesen sido cobradas mientras que las órdenes de pago irrevocables no puede ser anulada sin autorización previa del beneficiario. Siempre se expresa una fecha de validez máxima para la vigencia de la irrevocabilidad.
- **Transferibilidad:** Todas las órdenes de pago son intransferibles, a menos que indique lo contrario. Esto significa que sólo puede ser cobrada por el beneficiario a favor de quien esta emitida. Mientras que una orden de pago transferible: aquella que puede ser cobrada por un segundo beneficiario a quien el primer beneficiario; haya cedido sus derechos.
- **Divisibilidad:** una orden de pago es indivisible cuando el cobro sólo se puede efectuarse en una sola vez no admitiendo fraccionarlo mientras que una orden de pago divisible permite efectuar el cobro en forma parcial.
- **Naturaleza o esencia:** las órdenes de pago pueden ser:
 - ✓ **Orden de pago simple:** aquella orden de pago cobrable por el beneficiario de manera incondicional y contra simple recibo.
 - ✓ **Orden de pago condicionada:** para poder cobrar la orden de pago, el beneficiario debe cumplir alguna condición previamente establecido.
 - ✓ **Orden de pago documentaria:** cuando sólo se cobra, contra entrega de documentos de embarque. Es de redacción muy simple y genérica, carente de cláusulas particulares y/o especiales y no entraña responsabilidad bancaria en la revisión de la documentación de embarque.
- **Oportunidad o forma de pago:** las órdenes de pago pueden ser:
 - ✓ **Anticipadas:** es la transferencia de fondos que corresponde al pago de una exportación cuyo embarque aún no fue efectuado. Supone confianza del comprador hacia el vendedor. Pueden darse las siguientes variantes:
 - **Orden de pago anticipada a la producción de la mercadería:** el importador efectúa la transferencia de fondos y el exportador, con este monto cobrado, va a efectuar la producción y el embarque de la mercadería.
 - **Orden de pago anticipada al embarque u orden de pago anticipada al contado:** es el caso graficado más arriba donde el exportador antes de realizar el embarque de la mercadería espera la llegada de la transferencia al banco pagador.
 - ✓ **Diferidas:** la transferencia de los fondos se realiza una vez efectuado el embarque. Pueden darse las siguientes variantes:
 - **Orden de pago diferida al embarque u orden de pago diferida al contado:** el exportador embarca la mercadería y le informa en el acto al importador, el cual inmediatamente efectúa la transferencia de fondos. Comúnmente el exportador no entrega la documentación hasta no recibir la transferencia.
 - **Orden de pago diferida a plazos:** el exportador embarca la mercadería y entrega la documentación al importador, quien va a efectuar la transferencia al vencimiento acordado con el exportador.

► 3.4. Otros medios de pago

A pesar que en muchos países no se permite el pago o el cobro de operaciones de comercio internacional por otros medios que los descriptos en los puntos anteriores, siempre es conveniente conocer otras posibilidades.

► 3.4.1. Cheque

Se puede definir al cheque como una:

Orden de pago pura y simple librada contra un banco en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden en una cuenta bancaria o autorización para girar en descubierto.

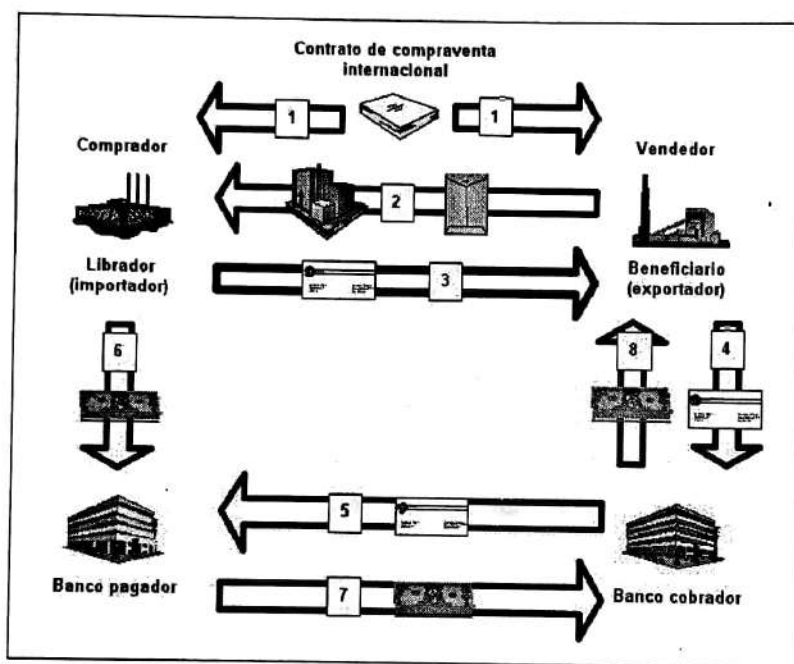
De esta definición se desprende que:

- El cheque representa una orden de pago (para el librador) y un título o valor de crédito para el portador legítimo.
- Existe para una de las partes (como mínimo) vinculación bancaria.

► 3.4.1.1. Partes intervinientes

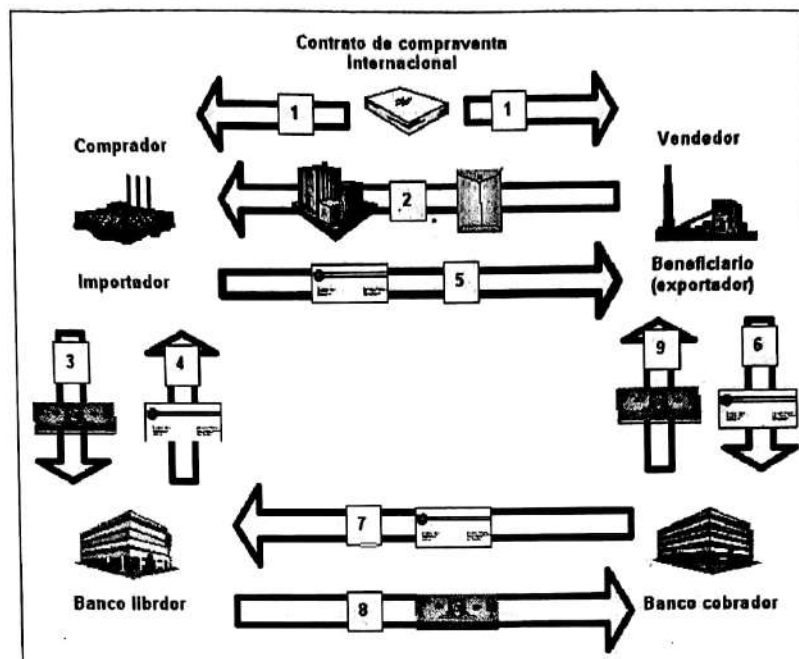
- **Beneficiario (vendedor):** que es la persona a favor de quien está librado el cheque.
- **Librador (comprador):** es la persona que emite o libra el cheque
- **Banco librador:** se utiliza en el caso de cheques bancarios o travel checks y es el banco que libra el cheque sobre una cuenta que tiene en el banco pagador
- **Banco pagador:** es el banco donde está la cuenta del librador del cheque.
- **Banco cobrador:** en cheques personales es el banco donde el beneficiario va a depositar el cheque para su cobro.

► 3.4.1.2. Secuencia de una operación con cheque



a de una operación con cheque personal

- 1- Se celebra entre exportador e importador el contrato de compraventa internacional
- 2- El exportador embarca la mercadería y remite la documentación al importador.
- 3- El importador libra el cheque, y lo envía al exportador.
- 4- El exportador presenta el cheque en un banco de su plaza, solicitando el cobro del cheque.
- 5- El banco cobrador remesa el cheque, como valor al cobro al banco pagador.
- 6- EL banco pagador debita la cuenta corriente del importador.
- 7- El banco pagador acredita la cuenta corriente del banco cobrador.
- 8- El exportador cobra el contravalor del cheque, puede existir o no cierre de cambio, depende de la política monetaria existente en el país del exportador, la divisa utilizada en la transacción.



Secuencia de una operación con cheque bancario

- 1- Se celebra entre exportador e importador el contrato de compraventa internacional
- 2- El exportador embarca la mercadería y remite la documentación al importador.
- 3- El importador compra el cheque al banco librador
- 4- El Banco librador entrega al importador el cheque.
- 5- El importador envía el cheque al exportador.
- 6- El exportador presenta el cheque al cobro en el banco pagador.
- 7- El banco pagador, remesa el cheque al cobro.
- 8- El banco librador acredita el contra valor en la cuenta corriente del banco pagador
- 9- El banco pagador abona al exportador el cheque, en la misma moneda, o efectuando un cierre de cambio, a fin de transformarlo en moneda local, conforme a las regulaciones de la política monetaria, vigentes en el país del exportador.

► 3.4.1.3. Ventajas y desventajas que brinda la utilización del cheque

Ventajas para el vendedor:

- Permite cursar operaciones que por su bajo costo no pueden soportar otros medios de pago.
- Mayor grado de seguridad en el cobro, cuando son cheques bancarios o de viajeros de reconocidas instituciones.
- Permiten efectuar operaciones de descuento de documentos, mejorando las condiciones de oferta de venta, cuando se está recibiendo como parte de pago cheques bancarios o de corporaciones de reconocida solvencia.

Ventajas para el comprador:

- Agilidad operativa
- Bajo costo operativo
- Fácil control administrativo
- Permiten ser anulados, o detenidos sus pagos
- En caso de pérdida o robo pueden ser repuestos por el Banco Emisor (Por ejemplo: Travel check)

Desventajas para el vendedor:

- Dificultades para su descuento o negociación (cheque personal)
- Demora que implica su percepción efectiva, cuando debe enviarse al exterior para su cobro.
- Falta de seguridad en el cobro, cuando el cheque es rechazado por diversas causales como por ejemplo: la falta de fondos, errores de libramiento, etc. En algunas legislaciones permiten acciones de regreso hasta 5 años desde su libramiento, para el pago.
- No recibir el cheque si se convino su entrega después de realizado el embarque.

Desventajas para el comprador:

- Desmejoramiento de las condiciones de compra
- Inmovilización de capital (cheque de viajero, bancario)

► 3.4.1.4. Diferentes tipos de cheques

- **Cheque Personal:**
 - ✓ **cheque personal (local):** es aquel que se encuentra librado sobre un banco del país del vendedor. El comprador libra un cheque sobre una cuenta bancaria que mantiene en un banco radicado en el país vendedor. Agiliza el proceso de cobro por parte del vendedor, para este es un cheque domestico, similar a cualquier cheque de su propio país.
 - ✓ **cheque personal (internacional):** librado sobre un banco radicado en el país del comprador o un tercer país. el vendedor deberá, a su vez mandarlo al cobro por los canales bancarios.
 - ✓ El envío del cheque puede proceder con anterioridad o con posterioridad al embarque, según lo hayan establecido las partes. El cheque puede ser emitido en la moneda del Vendedor o en otra divisa aceptada de mutuo acuerdo.
- **Cheque Bancario:** es la modalidad que más se utiliza, da al receptor mayores garantías, es librado por un banco, con el cual mantiene vinculación el comprador, contra otro banco de la plaza del vendedor.
 - ✓ **Cheque bancario (local):** es aquel que es librado por un banco del país del comprador sobre una cuenta bancaria que mantiene en un banco radicado en el país del vendedor, en la misma moneda local del país exportador. Es muy ventajoso para el vendedor, ya que a la agilidad operativa, le suma la mayor seguridad de cobro, tanto mayor, según sea el banco librador.
 - ✓ **Cheque bancario (internacional):** librado por un banco radicado en el país del comprador o un tercer país. El vendedor deberá, a su vez remitirlo al cobro por los canales bancarios.
 - ✓ **Cheque de viajero (traveller check):** utilizado fundamentalmente por turistas, empresarios, funcionarios, para el pago de gastos de estancias en el exterior, podría ser utilizado como medio de pago en operaciones de comercio exterior, aunque no es habitual.

Los travellers checks son emitidos por bancos contra sus corresponsales en el exterior o en el país, contra pago previo por parte del tomador, circunstancia que confiere gran seguridad de cobro. El tomador los firma al comprarlos, y cada vez que los utiliza, vuelve a estampar su firma. En caso de pérdida, robo o extravío son repuestos por el banco emisor.

► 3.4.2. Cuenta corriente o cuenta abierta

Este tipo de medio de pago se puede utilizar cuando hay mucha confianza entre el comprador y el vendedor o ambas empresas pertenecen al mismo grupo económico.

Básicamente consiste en que el exportador va a ir embarcando la mercadería de acuerdo a los requerimientos del comprador quien le efectuará el pago en base a los plazos y condiciones fijadas en el contrato de compraventa internacional utilizando el medio de pago que considere más oportuno y económico.

También se puede dar que, si ambas empresas se exportan e importan mercaderías mutuamente, vayan registrando dichas operaciones en una cuenta corriente y, al vencer el plazo establecido (por ejemplo: cada cuatro meses), la empresa que tenga saldo deudor le pagará ese saldo a la empresa acreedora.

► 3.4.3. Tarjeta de crédito

Este medio de pago es ideal para la compra de productos de poco valor o para el pago de muestras. Consiste en informarle al vendedor los datos de una tarjeta de crédito internacional a fin de que pueda asegurarse el pago. La desventaja que tiene este medio es que los datos de la tarjeta de crédito puede caer en manos inescrupulosas que hagan un mal uso de esa información.

► 3.4.4. Pago contra entrega

También es utilizado para operaciones de poco valor económico y consiste en que el vendedor envía la mercadería, justo con la factura, por una empresa de correo privado (courier) o una empresa de transportes. La empresa transportista va a entregar la mercadería al comprador previo pago, por parte de este del monto de la compra y los gastos de transporte. Una vez cobrada la factura del vendedor, la empresa transportista, le hará llegar los fondos al mismo.

4. Financiamiento en el comercio internacional

Uno de los temas que se tocan en toda negociación es el de la financiación. Debido a los montos elevados que normalmente tienen las operaciones de comercio internacional, este punto adquiere especial relevancia, en muchos casos, decisivo en la negociación. Es muy importante que el negociador conozca las líneas de crédito con las que puede contar al efecto pues, ante una paridad en el resto de las condiciones, el comprador va a optar por el que le ofrezca una mejor financiación.

4.1. Financiación bancaria

Como ya se ha visto, dentro de la política promocional, existen diferentes líneas de crédito para ayudar a los exportadores.

La definición de los plazos de la asistencia financiera en la práctica internacional varía según los países, para las naciones en desarrollo el concepto es de un tiempo menor, el corto plazo puede ser entendido como hasta de 180 días, o máximo hasta un año. Pero para los países desarrollados el corto plazo significa hasta dos años, mediano hasta cinco y largo plazo más allá de los cinco años.

“Es importante destacar que el financiamiento debe ser compatible con el plazo del bien a exportar”

La financiación en el corto plazo es vital para los países en desarrollo, ya que la mayoría de sus exportaciones de productos básicos y bienes intermedios se financian en ese lapso de tiempo o son pagaderas contra documentos de embarque.

Existen diferentes tipos de “funding” o fondeo que utilizan los bancos comerciales para obtener los fondos necesarios para generar financiación:

- Fondos Propios
- Fondos Externos
 - Financiación directa
 - Líneas advanced

— **Fondos propios:** Obtenidos conforme a la capacidad de captación de pagos y depósitos y aplicación de recursos en moneda extranjera o local.

Esa capacidad de préstamo de los depósitos puede ser aplicada en forma indistinta a la financiación a residentes en el país, conforme a las disposiciones dictadas en materia de política de crédito orientada principalmente a atender operaciones de comercio exterior y actividades productivas.

— **Fondos externos:** Son fondos obtenidos a través de corresponsales, en el exterior que ingresan al mercado de cambios conforme a las disposiciones dictadas por el Banco Central. Dentro de este fondeo o funding existen dos sub-tipos:

- **Financiación directa:** El exportador pacta con un banco en el exterior e ingresa el préstamo a nuestro país, no afecta la exposición del banco local, ni la del exportador con el banco local.
- **Línea advanced:** Un banco local otorga financiación para la producción con destino a la exportación con fondos de sus líneas de crédito externas. En este caso afecta la exposición crediticia del beneficiario.

2.1. Financiación no tradicional

En determinadas ocasiones, el productor exportador podrá hacer frente a las necesidades de capital de trabajo con recursos propios, o bien, con adelantos de parte del importador. (L/C cláusulas rojas, verdes, pagos anticipados, etc.).

La experiencia, en términos generales, demuestra que las empresas importadoras o exportadoras de mediano y gran porte no suelen tener problemas para obtener de los bancos comerciales los créditos que necesitan. No así las empresas de menor escala, categorizadas como PyMES a quienes, generalmente se les pide tener cartas de crédito abiertas a su favor, o garantías de créditos de exportación y una serie de contra garantías.

No obstante esta situación ha venido cambiando en los últimos años con la aparición de otros sistemas de financiamiento usados en comercio internacional.

Intercambio compensado

Se podría afirmar que el intercambio compensado es tan antiguo como la humanidad, ya que desde la más remota antigüedad el hombre utilizó el trueque que fue el primer medio de pago que se conoció. Y es común que cuando alguien escucha hablar de intercambio compensado o comercio de contrapartida o countertrade se piense inmediatamente en el trueque, que es uno de los mecanismos que forman parte del intercambio compensado, existiendo además, otros.

La Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica considera que “el countertrade puede ser definido como una operación comercial internacional en la que el vendedor tiene que aceptar el pago parcial o total de sus entregas, en productos (pocas veces en servicios) originarios del país comprador. La principal diferencia con relación a un negocio comercial normal, es el eslabón contractual creado entre un negocio de exportación y una transacción comercial inversa que no necesariamente se relaciona en forma directa al negocio de exportación”.

Uno de los principales motivos para el uso del intercambio compensado es el alto endeudamiento externo, y la falta de divisas para realizar compras de productos necesarios en el exterior.

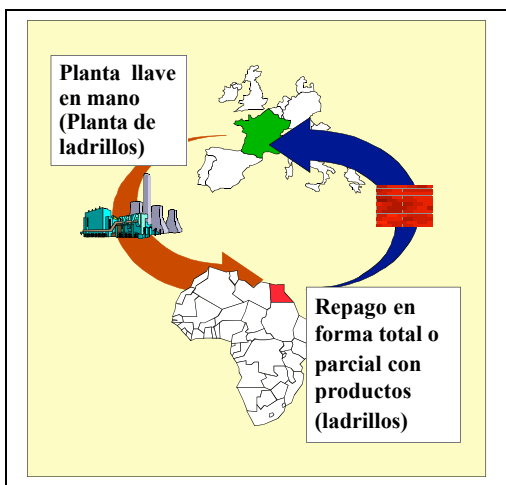
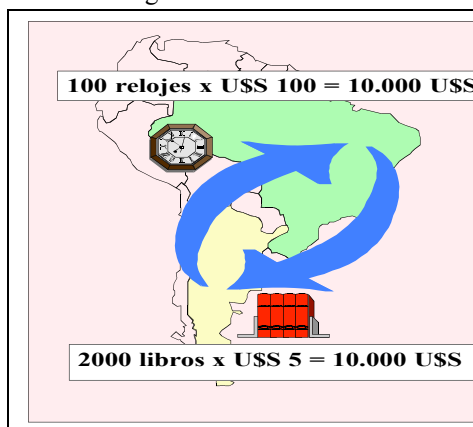
El proteccionismo es otro de los factores que llevan a la utilización del intercambio compensado pues en muchos casos los países permiten el ingreso de productos que vienen como contrapartida de una exportación sin aplicarles las mismas barreras proteccionistas que a los productos de importación directa.

Por los motivos arriba mencionados es que el intercambio compensado se utiliza como una forma de promoción de exportaciones de carácter no convencional.

Los países que tienen más experiencia en la utilización del intercambio compensado son los países que componían la ex URSS pues ante la escasez de divisas fuertes la mayor parte de su comercio exterior se realiza bajo esta modalidad.

Las formas más conocidas de intercambio compensado son las siguientes:

]] **Trueque (Barter):** Esta es la forma más primitiva de intercambio compensado y se realiza a través de un solo contrato por el cual una de las partes se compromete a entregar cierta cantidad de mercaderías o servicios contra la entrega, por la otra parte, de una cierta cantidad de otro producto o servicios, siendo el valor de la transacción totalmente equilibrado, o sea, no hay pago de un saldo de divisas y los productos o servicios a intercambiarse están estipulados en el contrato



]] **Compensación o recompra (Compensation o Buyback):** Es una compra con devolución o sea, se vende tecnología, equipos, plantas llave en mano o completas y el pago se efectúa con productos o servicios que se obtienen con la tecnología, los equipos o la planta que se compró.

Los proyectos de inversiones extranjeras o de cooperación muchas veces se complementan o dan origen a convenios de recompra.

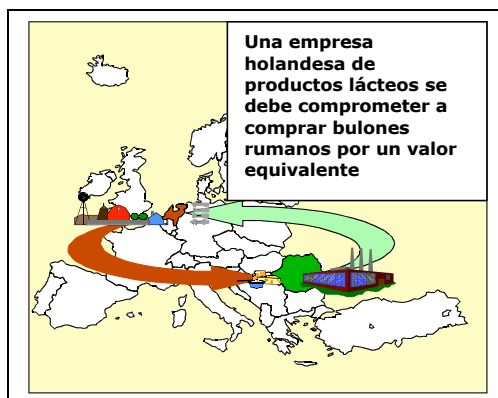
- II **Compra compensada (Counterpurchase):** Significa que la empresa que desee vender sus productos se debe comprometer a comprarle al importador uno o más productos que éste produce o comercializa.



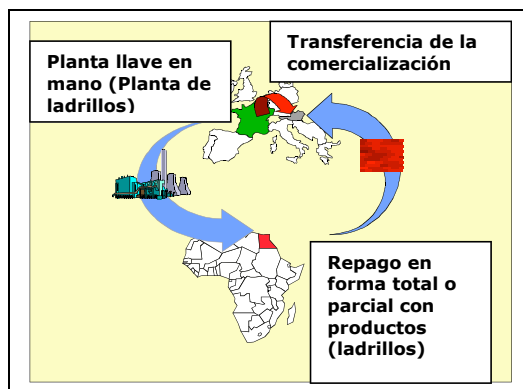
- II **Triangulación (Switching):**

Debido a que en la práctica un exportador que obtiene productos a través de acuerdos de COMPRA COMPENSADA o de COMPENSACION muchas veces no tiene los canales de comercialización o no puede usar los productos que le

entregan como pago, se puede establecer una cláusula que permita transferir los derechos a otra empresa especializada en este tipo de comercialización y que se denomina SWITCHER la que se va a encargar de colocar los productos.



- II **Acuerdos de clearing (agreements):** Son acuerdos bilaterales entre dos países por los cuales establecen la intención de intercambiar un cierto volumen de bienes y servicios durante un período de tiempo determinado. Pasado ese período, el país que tiene saldo deudor cancela ese saldo con divisas fuertes o conviene en pasarlo para otro período de tiempo.

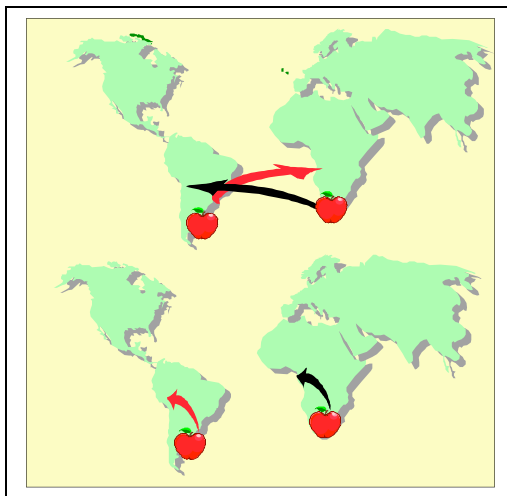




Swap: consiste en ligar dos transacciones de compra-venta internacional de productos iguales o similares y relocalizar geográficamente los envíos con el fin de ahorrar el costo de transporte.

Como se puede apreciar el intercambio compensado es una herramienta válida para colocar productos en países que de otra forma no podrían entrar.

Offset: En este tipo de convenio el comprador exige que parte de la compra se pague con productos de importación. Normalmente se usa este tipo de contratos en compras de equipos de defensa o material estratégico.



1.1.2. Leasing:

En el contrato de leasing el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio.

También llamado arrendamiento comercial, leasing significa “alquilar, locar o arrendar”, es un contrato operativo o financiero de locación de un bien económico que se formaliza entre su propietario (locador) y el usuario del mismo (locatario).

Es aplicable a bienes durables, semidurables y, principalmente a bienes de uso, plantas llave en mano y completas, así como a bienes de producción no seriada.

Los conceptos que intervienen dentro de un contrato de Leasing, son:

- Durante el período de utilización o arrendamiento del bien, el usuario debe abonar una suma preestablecida en concepto de alquiler.
- De acuerdo a la modalidad operativa, al vencimiento del contrato el usuario del bien podrá ejercer la opción de compra del bien.

- El valor de compra final del bien es conocido desde el inicio del contrato de leasing.
 - El arrendamiento tiene un plazo determinado, generalmente de carácter irrevocable.
- Al vencimiento del contrato al usuario se le presentan las siguientes opciones:
- Devolver el bien a la empresa de leasing
 - Prorrogar el contrato por un plazo adicional y en las condiciones que se estipulen en ese momento.
 - Recibir en Leasing un bien sustituto
 - Adquirir el producto en un precio previamente establecido (valor residual del bien)
- La partes intervinientes en una operación de leasing son:
- Usuario del bien a alquilarse (locatario)
 - El locador que puede ser:
 - Empresa de leasing (leasing financiero)
 - Proveedor que suministra el bien objeto de leasing

4.2.2.1 Ventajas y desventajas del leasing

Ventajas financieras

- El usuario del bien no requiere de recursos (o créditos) para afrontar la compra, solo pagará el precio del alquiler en los plazos acordados
- No existe el pago anticipado de un todo o parte del bien.
- El leasing no afecta la capacidad de endeudamiento del locatario.
- No perjudica el cash flow de la empresa.
- No existen inmovilizaciones de capital.
- No requiere por lo general garantías ya que el leasing está garantizado con la propiedad el bien que se entrega en uso, que es retenida por el locador.

Ventajas impositivas

- El pago del arrendamiento es deducible del impuesto a las ganancias (o a la renta) en la mayoría de los países.
- Generalmente no es computable en la mayoría de los países en los impuestos que se aplican a los activos de la empresa (o sobre los capitales).

Ventajas técnicas

- Dado que el usuario al término del alquiler puede devolver el bien no existe riesgo de desactualización tecnológica.
- Posibilita el testeado de nuevos equipos

Desventajas

- **Mayor costo de financiamiento:** debido a que el locador debe cubrir:
 - Cuotas de amortización del bien
 - Intereses del capital invertido
 - Gastos administrativos
 - Riesgos de obsolescencia tecnológica
 - Margen de ganancia razonable

⌞ Riesgo cambiario

⌞ **Inconvenientes aduaneros:** en el leasing a largo plazo, existen dificultades con los plazos máximos de los bienes ingresados bajo la modalidad de importación temporal.

4.2.2.2 Tipos de leasing

Existen dos tipos básicos de Leasing:

⌞ **Operacional:** el propio productor es quien arrienda el bien al cliente usuario.

⌞ **Financiero:** en donde una entidad financiera arrendadora, a pedido de un cliente, compra los bienes a terceros y los da en arriendo al cliente que hará uso y goce de ellos por un período de tiempo determinado de común acuerdo.

Además de estos dos tipos básico hay una serie de variantes de leasing:

⌞ **Leveraged Leasing:** La empresa provee parte de los fondos, y el resto se obtiene del mercado financiero o de capitales.

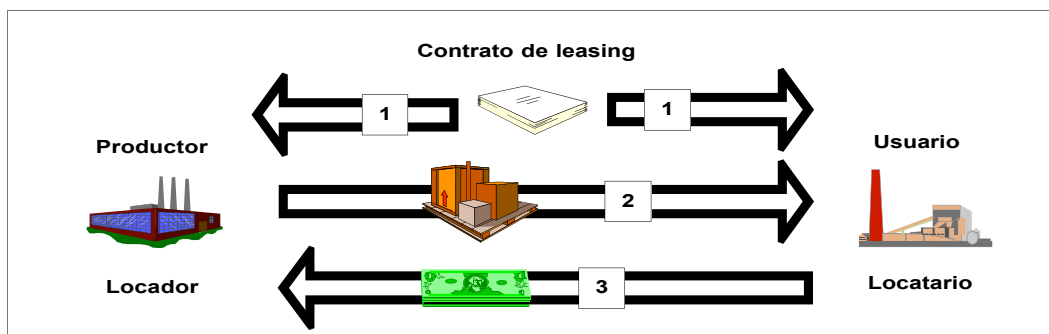
⌞ **Leasing sindicado:** Intervención de uno o mas empresas de Leasing, donde cada empresa aporta los recursos de acuerdo a su participación en el negocio.

⌞ **Leasing Back o leasing retro:** Es la practica donde una empresa vende sus instalaciones, bienes o equipos a una empresa de Leasing y simultáneamente los toma en uso mediante un Leasing. Por lo tanto los bienes cambian de propiedad pero no existe movilidad de los mismos.

⌞ **Subleasing:** La subcontratación implica que el tomador del leasing celebre con un tercero, sobre el bien dado en leasing, un nuevo contrato de idéntica naturaleza, de ahí la denominación de subleasing.

4.2.2.2.1.

Leasing operacional



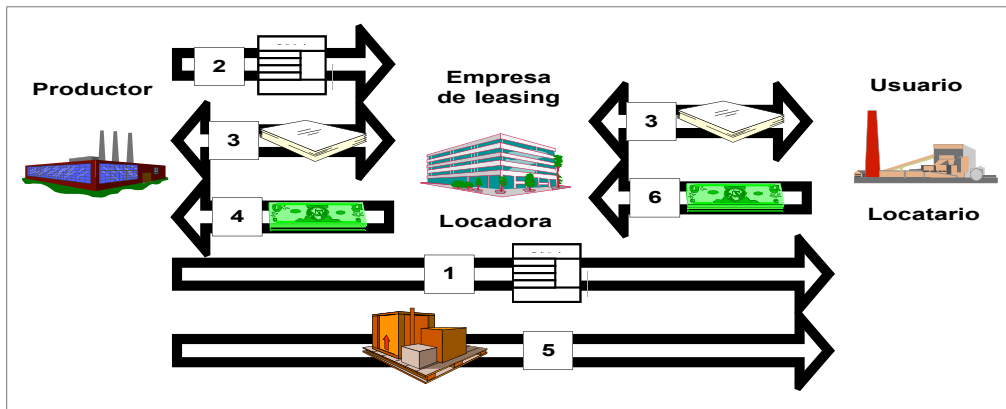
El productor (locador) y el usuario (locatario) firman un contrato de leasing

1. El productor le transfiere el bien en uso al usuario
2. El usuario paga el alquiler al productor

Características del leasing operacional

- ⌞ No se fija valor residual
- ⌞ No hay opción de compra
- ⌞ El bien se amortiza parcialmente
- ⌞ Gastos de mantenimiento, seguro y reparación por cuenta del locador
- ⌞ Contratos de corto plazo
- ⌞ Contratos de carácter revocable, con preaviso.

4.2.2.2. Leasing financiero



- 1 El productor realiza la oferta al usuario (locatario)
- 2 El productor plantea la operación de leasing a la empresa de leasing
- 3 El productor y la empresa de leasing firman el contrato de compra - venta y, a su vez, el usuario y la empresa de leasing firman el contrato de leasing
- 4 La empresa de leasing paga el valor del bien al productor
- 5 El productor le transfiere el bien al usuario
- 6 El usuario paga el alquiler a la empresa de leasing

Características del leasing financiero

- ⌞ Hay opción de compra
- ⌞ Se fija valor residual
- ⌞ El bien se amortiza en su mayor parte o totalmente durante el periodo contractual
- ⌞ Gastos de mantenimiento, seguro y reparación por cuenta del usuario
- ⌞ Contratos de largo plazo
- ⌞ Contratos de carácter irrevocable
- ⌞ Contratos esencialmente de financiamiento.

4.2.3. Factoring

Es el contrato por el cual una entidad financiera o sociedad de factoring, se obliga frente a una empresa, a adquirirlle todos los créditos que se originen normalmente y de manera constante en su negocio, durante un periodo de tiempo determinado, abonando por los mismos un precio fijado mediante una proporción sobre sus importes, y a prestar servicios de administración y gestión de cobro, reservándose la facultad de seleccionar esos créditos, y asumiendo los riesgos de incobrabilidad de los mismos.

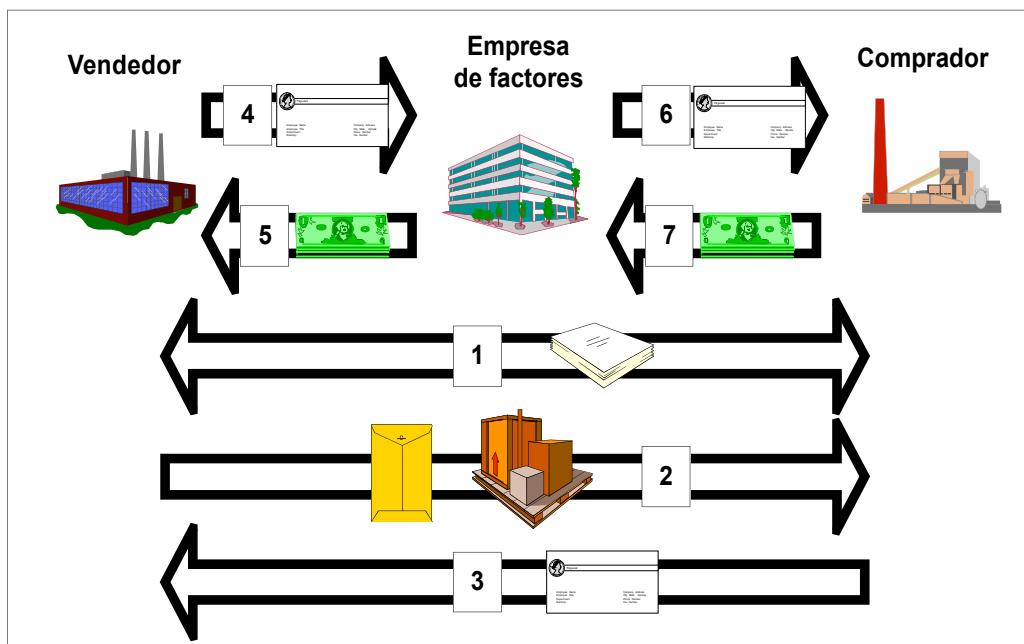
Tiene dos características importantes:

- la Financiación
- la asunción del riesgo por parte de la empresa de factores (financiera).

Una empresa de factores brinda los siguientes servicios:

- Protección del riesgo crediticio
- Servicio de cobranza y contabilidad
- Servicio financiero
- Servicio de investigación de posibles clientes (análisis y evaluación)

4.2.3.1. Secuencia de una operación de factoring



El comprador y el vendedor firman el contrato de compra – venta internacional

1. En base al contrato, el vendedor envía la mercadería al comprador junto con la documentación correspondiente
2. El comprador acepta la letra de cambio y se la devuelve al vendedor
3. El vendedor vende la letra de cambio a la empresa de factores
4. La empresa de factores le paga el importe correspondiente al vendedor
5. Al vencimiento de la letra de cambio, la empresa de factores, la presenta al cobro ante el comprador
6. El comprador paga la deuda a la empresa de factores

4.2.3.2. Características del factoring:

- La forma básica de factoring es al vencimiento, el vendedor recibe el pago cuando vence la operación, pero no asume riesgos.
- Otra forma es el factoring anticipado, la casa de factores paga al vendedor, un porcentaje, sobre el total facturado, al momento de presentar las facturas.
- Los documentos objetos del factoring pueden ser: facturas del mercado interno, facturas de crédito, facturas de exportación, letras de cambio, pagarés, cheques de pago diferido, warrants.

Forfaiting

El forfaiting es la compra por parte de una entidad financiera, de obligaciones derivadas de operaciones comerciales internacionales, que vencen en el futuro, sin acción de recurso a los previos tenedores de dichas obligaciones.

Estas obligaciones están representadas por:

- Letras de cambio, Pagarés o Promissory Note
- Pagos diferidos de cartas de créditos

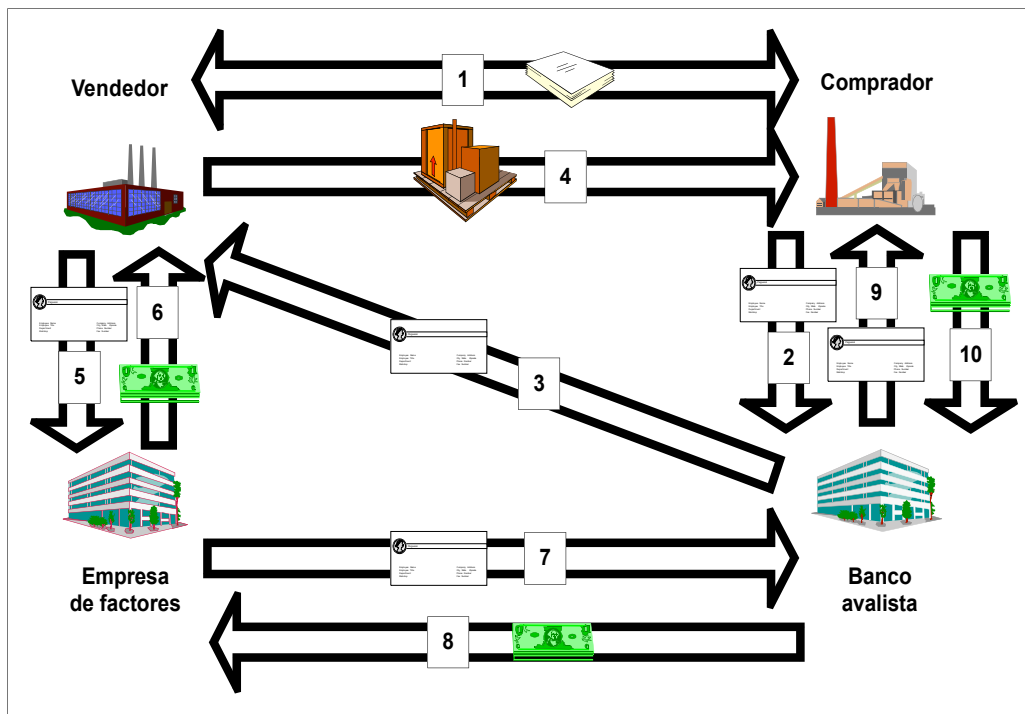
Consiste en la venta anticipada de un crédito por parte de un vendedor, que lo ha recibido por mercaderías o servicios vendidos y desea eliminar los riesgos de cobro, y los tiempos de espera hasta el vencimiento de la obligación.

La transacción involucra la compra por parte de una institución financiera de los valores, sin recurso, y el aval incondicional o la garantía de un banco de primera clase en el país del comprador o tercer país.

4.2.3.3. Diferencias con el factoring

- En el factoring se puede utilizar facturas o cualquier otro efecto o título de crédito, en el forfaiting no, únicamente se utilizan los arriba mencionados.
- Los plazos del factoring son cortos, mientras que el forfaiting los plazos van desde los 6 meses a 4 ó 5 años.

4.2.3.4. Secuencia de una operación de forfaiting



1. El comprador y el vendedor firman el contrato de compra – venta internacional
2. En base al contrato, el comprador solicita que el banco avalista avale el instrumento de pago
3. El banco avalista envía el instrumento de pago avalado al vendedor
4. El vendedor envía la mercadería al comprador junto con la documentación correspondiente
5. El vendedor vende el instrumento de pago a la empresa de factores
6. La empresa de factores le paga el importe correspondiente al vendedor
7. Al vencimiento de la letra de cambio, la empresa de factores, presenta el instrumento de pago ante el banco avalista
8. El banco avalista paga la deuda a la empresa de factores
9. A su vez, el banco avalista, presenta el instrumento de pago ante el comprador
10. El comprador paga la deuda al banco avalista

Warrant

El warrant es un instrumento financiero de corto plazo. Permite la obtención de créditos con garantía real sobre un stock de mercaderías, depositadas en custodia, en almacenadoras especialmente autorizadas.

La operatoria de warrant consiste en que una persona (dueña de una determinada mercadería) se la entregue a una empresa emisora de warrants para que ésta actúe como depositaria de la mercadería. Al recibir y almacenar el bien la empresa depositaria emite un certificado de depósito (título de propiedad) y un warrant o bono de prenda (garantía especial sobre el producto depositado). El propietario del producto almacenado puede endosar el warrant a una entidad financiera cediendo los derechos que posee sobre la mercadería y de esta forma obtener capital de trabajo reduciendo sus necesidades financieras. Asimismo, al endosar el certificado de depósito transfiere la titularidad de la mercadería.

Este sistema permite que empresas comercializadoras puedan adquirir mercaderías a los productores registrando la titularidad sobre ellas y mantenerlas en el lugar de almacenamiento original hasta su entrega al mercado. También permite que las entidades financieras puedan extender créditos sobre dichas mercaderías durante el período de almacenaje.

En una operación de warrant intervienen los siguientes sujetos:

- **Depositante:** Es el que dispone de un producto apto para dar en warrant.
- **Entidad financiera:** Previa aprobación del solicitante y contra la presentación y endoso del warrant acepta la operación y asigna un crédito.
- **Empresa de warrant o warrantera:** Recibe el producto del depositante, controla su calidad y cantidad, emite el certificado de depósito y el warrant, custodia el producto durante el período de vigencia de la operación y efectúa la devolución final del producto.

Fideicomiso

Es el contrato por el cual una persona (fiduciante) transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario) y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario”.

El fideicomiso puede constituirse por contrato o por testamento y debe contener:

- La individualización de los bienes objeto del contrato.
- La determinación del modo en que otros bienes podrán ser incorporados al fideicomiso.
- El plazo o condición a que se sujeta el dominio fiduciario, el que no podrá durar más de 30 años desde su constitución, salvo que el beneficiario fuese incapaz, caso en el que podrá durar hasta su muerte o hasta el cese de su incapacidad.
- El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso.
- Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si cesare.
- La individualización del beneficiario.

4.2.3.5. Partes intervinientes

— **Fiduciante o fideicomitente:** Es el propietario del o de los bienes que se transmiten en fideicomiso, y es quien instruye al fiduciario acerca del encargo que deberá cumplir. Podrá ser fiduciante cualquier persona física o jurídica capaz para contratar un fideicomiso y para transmitir los bienes fideicomitados.

— **Fiduciario:** Es quien tiene la propiedad fiduciaria de los bienes recibidos del fiduciante, con la obligación de darle a dichos bienes el destino previsto en el contrato. El fiduciario no es representante del fiduciante sino que desempeña un encargo como dueño (en propiedad fiduciaria) de los bienes. Puede ser fiduciario cualquier persona física o jurídica. No puede incluir los bienes recibidos en su contabilidad ni considerarlos entre sus activos propios, sino que debe llevar su contabilidad separada por cada fideicomiso que se constituya.

— **Beneficiario o fideicomisario:** Puede ser una persona física o jurídica, que puede o no existir al tiempo del otorgamiento del contrato. En este último caso deberán constar los datos que permitan su individualización futura. Podrá designarse más de un beneficiario, los que salvo disposición en contrario se beneficiarán por igual; también podrán designarse sustitutos para el caso de no-aceptación, renuncia o muerte. Si ningún beneficiario aceptare, todos renunciaren o no llegaren a existir, se entenderá que el beneficiario es el fideicomisario.

El beneficiario y el fideicomisario pueden ser sujetos diferentes, siendo el beneficiario aquel sujeto en beneficio de quien se administran los bienes fideicomitados y el fideicomisario es el destinatario final de los bienes, una vez cumplido el plazo o condición a que este sometido el dominio fiduciario. De tratarse tales sujetos de personas distintas, el fideicomisario será el beneficiario residual.

— **Bienes fideicomitados y patrimonio fiduciario:** Puede ser objeto del contrato de fideicomiso toda clase de bienes o derechos, excepto los personales del constituyente. Estos bienes se transmiten al fiduciario, asumiendo este la obligación de afectarlos a un fin determinado. El patrimonio fiduciario está constituido con los bienes transmitidos al fiduciario más los que se incorporen con los frutos de los mismos, o con los resultantes de actos de disposición de tales bienes que realice el fiduciario.

Dichos bienes no responden por las deudas del fiduciante, del fiduciario ni por las del beneficiario.

La propiedad fiduciaria de los bienes se transmite a la finalización del fideicomiso al fiduciante, beneficiario o fideicomisario según sea el caso.

4.3. Garantías bancarias

Los bancos pueden ayudar a los empresarios garantizando las operaciones, lógico que para esto se van a asegurar primero que el solicitante de la garantía sea solvente y que va a cumplir con los pagos donde el banco le salga de garante.

Normalmente se solicita a un banco que salga garante en los siguientes casos, entre otros:

- Cuando un importador solicita abrir una carta de crédito, donde el banco emisor se compromete a pagar si no lo hace el importador.
- Cuando un importador solicita que la carta de crédito sea confirmada, donde el banco confirmador se compromete a pagar si no lo hacen el importador o el banco emisor
- Cuando se opera con cobranza y el banco cobrador sale de garante del importador avalando la letra de cambio
- Cuando el importador o el exportador debe dejar una garantía en la Aduana por un pago no efectuado.
- Cuando el importador o el exportador debe entregar una garantía a la otra parte a fin de garantizar el cumplimiento del contrato firmado entre ellos.

4.3.1. Ventajas y desventajas de las garantías bancarias

Ventajas:

- Seguridad de cobro por parte de la otra parte pues el banco está garantizando el mismo.
- El exportador puede conseguir créditos de prefinanciación para producir la mercadería que va a exportar en forma más fácil.

Desventajas:

- Alto costo.
- El banco afecta el margen crediticio del solicitante de la garantía.
- Se deben presentar garantías al banco.

4.4. Sociedades de garantía recíproca (SGR)

Son sociedades anónimas que tienen por objetivo brindar a las pequeñas y medianas empresas (PyMES):

- la obtención de garantías para posibilitarles el acceso a créditos
- la obtención de garantías necesarias para realizar cualquier otro tipo de emprendimiento (por ejemplo la presentación a una licitación)
- asesoramiento técnico, económico y financiero.

4.4.1. Partes intervinientes

- **Socios protectores:** Todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al Capital Social y al Fondo de Riesgo. Su participación no podrá exceder del 50% del capital.
- **Socios partícipes:** Son las PyMES. La SGR deberá contar con un mínimo de 120 socios partícipes con una participación individual: no mayor al 5 % del capital.

La composición del fondo de riesgo destinado a avalar a las PyMES está formado por:

- Aporte de los socios protectores
- Asignaciones de los resultados de la sociedad
- Donaciones y subvenciones

- Recupero de las garantías abonadas
- Rendimiento de la inversión del fondo
- Parte de las utilidades, que los socios partícipes, deben destinar obligatoriamente, al fondo.

4.4.2. Ventajas y limitaciones

Ventajas para las PyMES

- Reducción de la tasa de interés de los créditos.
- Acceso a créditos, difícilmente obtenidos sin aval de SGR
- Análisis más dinámico del acreedor, para otorgar el crédito
- Aumento en los plazos de financiación.
- Grupo más amplio de inversores en fideicomisos, valores de corto plazo y obligaciones negociables PyME.
- Exención en el impuesto. a las ganancias, de los aportes de capital.
- Costo de avales exentos de IVA
- Mayor flexibilidad de las SGR's, para aceptar las contragarantías.
- Obtiene asesoramiento idóneo en las áreas técnica, económica y financiera lo que lleva a un aumento de la competitividad.

Ventajas para las SGR

- Exención en el impuesto a las ganancias, por aportes de capital y al fondo de riesgo.
- Oportunidad de inversión en el fondo de riesgo.
- Cobro al contado de las ventas de la empresa, reemplazando crédito comercial propio, por avales.
- Menor costo financiero de los proveedores, con un mayor plazo de pago o baja en el costo de adquisición.
- Mejora en el desempeño de las PyMES vinculadas.
- Fidelización de las PyMES vinculadas.

Ventajas para los acreedores

- Pago inmediato de la SGR ante la mora del avalado.
- Transferencia del riesgo crediticio a la SGR.
- Disminución de los costos de evaluación del crédito.
- Disminución del costo de monitoreo de los préstamos.
- Disminución del provisionamiento en entidades financieras
- Disminución de la previsión incobrables en sociedades comerciales
- Mayor calidad de la cartera de créditos, ante el Banco Central y sociedades calificadoras de riesgo.

Limitaciones para las PyMES

- Rechazo a la Asociatividad
- No es lo más adecuado para créditos de bajo monto y por única vez

9. La empresa y el comercio exterior

Es bien sabido que toda comercialización debe ir acompañada de una buena planificación y de pautas que permitan el ordenamiento de la metodología adoptada.

Es preciso tener en cuenta que para ingresar al mercado externo, el empresario debe contar con conciencia exportadora, es decir, visualizar el comercio exterior como un negocio en sí mismo y no como una posible salida en épocas de crisis del mercado interno; ya que esto provocaría la pérdida del mercado ganado al interrumpir la continuidad en el momento en que el comercio local vuelva a adquirir interés.

Antes que nada, la empresa que desea incursionar en los mercados externos, debe tomar la decisión firme de dedicarse a la exportación, pues hasta que se concretan las primeras operaciones el camino a seguir puede ser, a veces, largo y costoso.

Como primera medida se debe plantear el plan de comercialización internacional a llevar a cabo el cual es una búsqueda sistemática de estrategias que permitan conducir los productos del mercado productor al consumidor de la manera más eficiente y en la forma más rentable. Para que éste resulte tiene que tener un ordenamiento. Para vender hay que conocer bien las características del mercado, políticas, regímenes, aranceles, costo de enviar el producto, etc.

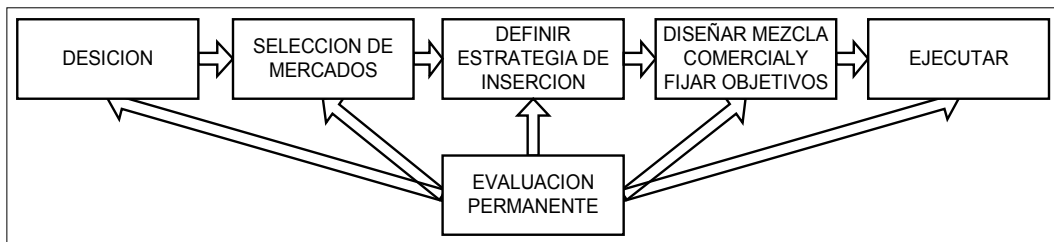
Este análisis no elimina el riesgo pero sí lo reduce pues se desarrolla por etapas bien definidas, que son las siguientes:

1. Etapla Previa: Supone analizar los siguientes aspectos:

- Condicionantes endógenos
- Condicionantes exógenos nacionales
- Condicionantes exógenos del/los mercado/s objetivo/s

A partir de este análisis la empresa tomará la decisión de continuar o no en el desarrollo de la comercialización externa.

2. Etapla de desarrollo: Las fases sucesivas y secuenciales que supone esta etapa se muestran en la siguiente figura:



Como se ve en el cuadro anterior, el plan de comercialización internacional debe estar permanentemente en proceso de evaluación a fin de ir realizando los ajustes necesarios en cada momento.

9.1. Condicionantes

Como se vio en el punto anterior, se deben evaluar los condicionantes de la empresa a fin de saber qué elementos deben ser corregidos y cuáles van a servir para promocionar y vender el producto.

Los elementos condicionantes que puede tener la empresa se pueden dividir en dos grandes grupos:

- **Condicionantes endógenos:** son internos de la empresa
- **Condicionantes exógenos:** son externos a la empresa, éstos a su vez se pueden dividir entre:
 - los correspondientes al mercado local
 - los correspondientes al mercado importador.

Analizando los principales elementos condicionantes que se debe tener en cuenta para evaluar están los siguientes:

- **Condicionantes endógenos:**
 - **Capacidad de producción:** Se debe tener en cuenta que se cuenta con la suficiente capacidad de producción como para satisfacer el mercado local y el posible nuevo mercado o tener la posibilidad de asociarse a otra empresa con la que se complemente o que haga el mismo producto a fin de alcanzar un mayor nivel de producción.
 - **Capacidad financiera:** La empresa debe tener un respaldo financiero adecuado a fin de poder soportar los gastos generados de la promoción del producto hasta que se concreta la venta y la fabricación y embarque del mismo hasta que se efectúe el pago. Caso contrario, deberá contar con la posibilidad cierta de conseguir los préstamos necesarios.
 - **Disponibilidad de personal especializado:** que pueda capitalizar las posibilidades de exportar de la empresa.
 - **Conocimiento de los mercados:** cuanto más se conozca el mercado objetivo va a ser más fácil su inserción en el mismo.
 - **Capacidad de dar financiamiento y servicio de post venta:** la empresa va a tener más posibilidades de concretar la venta si puede financiar al importador y si puede brindar servicios de post venta y puesta a punto, si el producto así lo requiere.
 - **Cumplimiento de entregas, precio y calidad:** para el importador es fundamental que el vendedor cumpla puntualmente con las entregas y mantenga un nivel de calidad parejo en las mismas, manteniendo los precios estables por lapsos relativamente largos de tiempo.
 - **Demanda interna:** la empresa debe tener presente que no se puede descuidar el mercado interno desabasteciéndolo porque salió una compra fuerte en el exterior. Recuperar el mercado interno puede resultar mucho más caro que lo que se pudiera haber ganado en la operación.
- **Condicionantes exógenos del mercado local:**
 - **Ubicación geográfica:** Argentina se encuentra alejada de los principales centros de consumo (hemisferio norte) esto hace que el flete sea más caro que el de países mejor ubicados, pero como contrapartida, se pueden ofrecer productos de contra estación que, comúnmente obtienen mejores precios.

- **Disponibilidad de medios de transporte:** ¿se dispone de medios de transportes adecuados y suficientes que efectúen el tráfico con el país de destino?
- **Características de la política de comercio exterior:** corresponde al grado de apertura que tenga el país, las trabas que pueda poner a las importaciones y los incentivos que brinda a las exportaciones.
- **Estructura oficial para la promoción de negocios internacionales:** Ayuda del Estado para la promoción de exportaciones.
- **Comportamiento de los proveedores domésticos y posibilidades de acceso al abastecimiento de importación:** ¿son confiables los proveedores locales en cuanto a cumplimiento de las entregas, calidad y precios?; ¿hay posibilidad de desarrollar proveedores externos?
- **Convenios bilaterales y/o multilaterales de comercio:** que benefician al producto que se va a exportar.
- **Situación socioeconómica y política, nivel de inflación y endeudamiento externo:** cuanto mayor sea el clima de estabilidad en el país, mayor será la confianza que se tenga del mismo en el exterior. Cuanto menor sea el nivel de inflación y endeudamiento externo mayor será la posibilidad de acceder a créditos y mantener los precios.
- **Condicionantes exógenos del mercado importador:**
 - **Ubicación y condiciones del mercado:** ¿dónde queda, si es de fácil acceso, características geográficas, etc.?
 - **Preferencias y modalidades de uso de los consumidores:** ¿cómo acostumbran a comprar el producto, en qué tipo de envase, cómo lo usan, etc.?
 - **Actitud de la demanda frente al origen de la mercadería:** hay mercados que son hostiles hacia determinado origen o procedencia del producto, llegando a evitar la compra del mismo
 - **Características culturales, religiosas e idiomáticas:** es posible que el producto tenga que sufrir alguna transformación o modificación a fin de adaptarlo a las características de ese mercado en particular
 - **Características y comportamiento de la competencia:** ¿existe competencia en ese mercado, se fabrica el producto en forma local, etc.?
 - **Políticas de comercio exterior:** ¿tiene trabas a la importación, cuáles, cómo se pueden evitar?
 - **Condiciones políticas, sociales y económicas:** ¿es un país estable a nivel político y social, la economía es floreciente, etc.?
 - **Facilidades de transporte y comunicaciones:** ¿es de fácil acceso al transporte, hay buena oferta de bodega, existen buenas comunicaciones, etc.?

9.2. Estudio de mercados externos

Una vez estudiados los condicionantes endógenos y los condicionantes exógenos del mercado local, se debe determinar los posibles países a los que se tratará de vender. En principio, todos los países son potenciales compradores, por lo tanto es necesario seleccionar los mercados de mayor interés. Para esto es conveniente realizar un estudio de mercado, que si bien implica un costo, permitirá ir eliminando el riesgo de error en la definición final del mercado a conquistar. Asimismo, de su análisis surgirán las modificaciones indispensables para la adaptación del producto a exportar, en lo que se refiere a envase, publicidad y demás características según el sector del mercado al cual se va a ingresar.

Para poder realizar la selección del mercado conviene estudiar los posibles mercados a través de un estudio, el cual puede ser:

- **Estudio de carácter secundario:** es el que se realiza con fuentes secundarias (se denomina así pues se estudian datos obtenidos por otros para fines diferentes a los de la empresa)
- **Estudio de carácter primario:** es el que se realiza consultando directamente a las fuentes de información.

Estos estudios se pueden realizar contratando a un especialista o directamente desde la empresa.

Las fuentes para un estudio de carácter secundario pueden ser algunas de las siguientes:

- Fundación EXPORT-AR.
- Embajadas y Consejerías Económicas de los países que se quiere investigar
- INDEC
- Centros de Promoción de Exportaciones provinciales o municipales
- Cámaras sectoriales y cámaras binacionales
- Bibliotecas
- Publicaciones varias
- Internet
- Otros.

Los principales puntos a tener en cuenta para la investigación de mercados son los siguientes:

- **Datos generales del país analizado:** Población, principales ciudades, idioma, moneda y tipo de cambio, ingreso nacional per capita de los últimos años, producto bruto interno (por sectores), principales actividades económicas, principales actividades industriales, etc.
- **El producto:** Descripción y uso, competencia (nacional y extranjera), estrategias seguidas por la competencia, campañas publicitarias, etc.
- **El mercado:** Datos del consumidor (características, lugar de compra, preferencias, forma de uso del producto, prejuicios, etc.), consumo del producto, tendencias del mercado, producción del producto en el mercado, importaciones, etc.
- **Canales de distribución:** Descripción de los distintos canales de distribución, modalidades de compra y pago, costumbres de comercialización referentes al producto importado, principales importadores, etc.
- **Promoción y publicidad:** Relevamiento y análisis de los principales medios (TV, radios, cines, diarios, revistas, etc.) y de las ferias y exposiciones.

- **Regulaciones gubernamentales:** Restricciones a las importaciones, derechos, tasas, impuestos, requisitos de calidad y seguridad, inspecciones, normas, etc.
- **Fletes y seguros:** Medios de transporte que unen ambos países, costos, etc.

Es muy difícil obtener todos estos datos a través de fuentes secundarias, pero los datos que se obtengan van a dar una idea del mercado que va a permitir decidir si se lo sigue investigando o si se lo desecha.

El siguiente paso va a ser completar el estudio de mercado a través de un estudio primario, esto se puede hacer de diferentes formas: contratando una consultora para que realice la investigación o realizando la investigación la propia empresa. Esta última alternativa se puede llevar a cabo a través de:

- Viaje de negocios
- Participación en una misión
- Participación en una feria o exposición

Si el viaje al otro mercado fue bien planificado, no se lo tiene que tomar como una pérdida de tiempo y dinero, sino como una inversión que puede dar frutos en cualquier momento.

9.2.1. Viaje de negocios

Un viaje de negocios consiste en que el empresario va a viajar al otro país a fin de realizar contactos y ver la posibilidad de vender sus productos.

Organizar un viaje de negocios no se limita a hacer las reservas de pasaje y hotel y preparar las valijas, como se haría en un viaje de paseo o vacaciones. Un viaje de negocios, para que sea provechoso va a implicar muchos más preparativos y trabajos previos al mismo, durante el viaje y una vez finalizado éste.

Previo al viaje de negocios se debe tener en cuenta lo siguiente:

- **Folletos y catálogos:** llevar una buena cantidad de ellos, los que deben ser de muy buena calidad, fáciles de entender, escritos en el idioma del país a visitar o bilingües (castellano y el idioma del mercado de destino o como mínimo castellano e inglés).
- **Precio, plazo de entrega y cantidad:** es importante tener una idea del precio de los productos a ofrecer y los márgenes de negociación con que se cuenta. En una primera entrevista es muy raro que se cierre una operación así que no es necesario dar un precio definitivo en el momento, lo que da oportunidad de estudiar a fondo la situación antes de concretar la operación. También se debe tener una idea clara de las cantidades que efectivamente se puede proveer así como los plazos de entrega estimados de entrega.
- **Muestras:** tener la precaución de averiguar el régimen de ingreso de muestras al país a visitar y qué documentación se debe llevar. Las muestras deben ser lo que la empresa puede producir a nivel estándar, es común que el empresario lleve una muestra de excelente calidad que después no pueda alcanzar en plena producción y esto va a generar un sin fin de problemas ya que el comprador va a exigir una calidad promedio parecida a la que tiene la muestra.
- **Tarjetas personales:** llevar una buena provisión de las mismas pues sucede que, a veces, en las reuniones se presentan por la otra parte un número de personas mayor al previsto y queda muy mal no tener suficientes tarjetas para repartir. También hay que tener en cuenta que las tarjetas tengan todos los datos en forma clara y completa como por ejemplo N° de discado del país y de la ciudad, E-mail, etc.

- **Hotel donde alojarse:** hay que tener en cuenta que el hotel va a representar a la empresa, por lo tanto no se puede elegir un hotel muy económico pues va a representar una imagen pobre, tampoco un hotel muy por arriba del nivel de la empresa pues va a dar una imagen de derroche.
- **Idioma:** Conocer el idioma del país a visitar o, en caso contrario, ir acompañado o contratar en ese país un traductor. El traductor debe ser una persona con experiencia en temas comerciales. Muchas negociaciones han fracasado por malas traducciones.
- **Conocimiento de usos y costumbres locales:** Muchos negocios se han perdido por no conocer los usos y costumbres locales pues en cada mercado existen costumbres diferentes tanto en la vida diaria como en lo comercial. Tampoco es conveniente hacer comentarios sobre temas políticos, sociales o religiosos de ese país porque nunca se sabe como pueden ser tomados.
- **Regalos empresarios:** En algunos mercados es importante llevar un pequeño obsequio para las personas con que se va a tener la entrevista pues esta atención es usual y esperada. Mientras que en otros, un regalo empresario, se puede tomar como una ofensa o un intento de soborno.
- **Conocimiento sobre comercio internacional:** Es importante tener conocimientos sobre la operatoria de comercio internacional (documentación, políticas de comercio exterior, medios de transporte, medios de pago y financiamiento, seguros, etc.) a fin de no quedar fuera de foco en la negociación que se pueda presentar.
- **Organización del viaje de negocios:** Una vez decidido el viaje, se debe tratar de armar una agenda de trabajo tentativa, para lo cual se deberá tener en cuenta los contactos que puedan haber surgido a través del estudio secundario realizado oportunamente

Durante el viaje de negocios se debe tener en cuenta:

- No poner las entrevistas muy seguidas, pues si se demora más de lo previsto en una de ellas se va a producir un efecto en cadena con las demás entrevistas que le sigan. Además, al no conocer las distancias a recorrer entre una entrevista y otra, puede hacer que no se llegue a tiempo a la siguiente.
- Es conveniente tener un momento libre entre reunión y reunión a fin de hacer un pequeño recordatorio de lo hablado y acordado en cada entrevista.
- En los momentos libres es conveniente recorrer el mercado a fin de estudiar como llegan al consumidor los productos de la competencia. También es una buena oportunidad para palpar la situación del país desde una óptica diferente a la de los empresarios con que se estuvo reuniendo.
- Tener prevista suficiente flexibilidad en la agenda a fin de poder incluir nuevas reuniones que puedan surgir durante el viaje.

Finalizado el viaje de negocios es conveniente:

- Hacer un informe detallado del viaje agregando todos los comentarios, sensaciones y recomendaciones que se haya formado del mismo.
- Enviar una contestación a todas las consultas o temas pendientes que hayan surgido durante las entrevistas.
- Enviar una carta de agradecimiento a todas las personas con los que se ha entrevistado.
- Tratar de mantener vínculos con los contactos realizados durante el viaje pues pueden servir en otro momento.

9.2.2. Misiones

Las misiones son viajes de negocios que se realizan dentro de un marco institucional en las cuales viajan los empresarios formando parte de una delegación.

La institución que las organiza puede ser:

- Fundación EXPORT-AR
- Centros de Promoción de Exportaciones provinciales o municipales
- Cámaras sectoriales o cámaras binacionales
- Bancos comerciales
- otros.

La institución organizadora se encarga normalmente de:

- Ponerse en contacto con una institución del mismo tipo en el otro mercado a fin de que le ayude a organizar el evento, aunque, en algunos casos lo hace sola.
- Convocar a los empresarios que deseen viajar al otro mercado.
- Armar la agenda de entrevistas para cada uno de ellos basándose en las características particulares de cada empresa y producto.
- Ayudar y asesorar al empresario a fin de que consiga el máximo beneficio posible de su viaje.
- Proveer de la logística necesaria a cada empresario (medios de transporte, alojamiento, servicio de secretaría, traductores, etc.)
- Velar para que cada empresario cumpla con las entrevistas prefijadas.
- Promocionar el evento en los medios de comunicación tanto en el país de origen (a fin de interesar a los empresarios a realizar el viaje) como en el país de destino (a fin de interesar a las contrapartes a inscribirse para concertar las entrevistas).

Las misiones se pueden clasificar en:

- **Exploratorias:** Son las que se organizan para visitar un nuevo mercado del que no se tiene mucha información y no se sabe realmente si los productos que se llevan pueden andar en ese mercado.
- **Institucionales:** Son las que se conforman con funcionarios y sólo se tratan temas que tienen que ver fundamentalmente con la función pública.
- **Técnicas:** Los empresarios que viajan lo hacen a fin de aprender o enseñar nuevas técnicas y tecnologías a empresas pares del otro país.
- **Comerciales compradoras:** Son las que buscan únicamente comprar determinados productos de ese mercado.
- **Comerciales vendedoras:** Son las que buscan únicamente vender determinados productos en ese mercado.

El empresario se debe preocupar en cumplir con los puntos detallados para un viaje de negocios, tanto antes, como durante y después de la misión.

Entre las conveniencias que tiene participar en una misión se encuentran las siguientes:

- La institución organizadora está realizando el estudio de mercado de carácter secundario en lugar de realizarlo el empresario.
- La institución organizadora informa al empresario si hay interesados en tomar contacto con él, por lo tanto no se arriesga a viajar sin saber si existe verdadero interés en su producto.
- Normalmente los costos de viaje y estadía son menores porque se contrata en paquete.

- El empresario tiene constante apoyo de parte de la institución organizadora.
- Muchas veces una misión puede abrir puertas que permanecerían cerradas para el empresario que viaja en forma individual.
- La institución organizadora puede brindar servicios de asesoramiento en temas de comercio exterior.

9.2.3. Ferias y exposiciones

Desde la más remota antigüedad, desde que el hombre empezó a intercambiar productos, existen las ferias. Este es el método, hasta el momento, más efectivo para acercar a los vendedores con los posibles compradores de un producto.

Las exposiciones: persiguen un fin de carácter cultural, científico o tecnológico, duran más de un mes y se hacen una vez cada cierta cantidad de años y cada vez en un lugar diferente.

Las ferias: persiguen fundamentalmente un fin comercial, duran un lapso de tiempo relativamente corto (menos de un mes) y se hacen una o varias veces por año en el mismo lugar.

Las ferias se pueden clasificar en:

- **Generales u horizontales:** Se exhibe una amplia gama de productos de diferentes industrias, permitiéndose la venta al público. La duración es de 2 a 3 semanas. Está abierta a todo tipo de público, aunque en algunas se han puesto horarios especiales para visitantes especializados como pueden ser técnicos o compradores.
- **Monográficas o verticales:** Se exhiben productos de un solo rubro o línea. El número de visitantes es menor que en las ferias generales. Duran, por lo general una semana o menos. Dentro de este tipo de ferias se encuentran las ferias:
 - **Especializadas:** Se exhibe un solo tipo de producto de un rubro determinado. Los visitantes están restringidos a solamente posibles compradores y la duración es de 2 a 3 días

En la práctica se dan diferentes variaciones dentro de esta clasificación, según los usos y costumbres zonales.

Al seleccionar las ferias y/o exposiciones en los que va a participar la empresa debe tener en cuenta el propósito de la participación de la misma en el evento, que puede ser:

- **como expositora:** implica la decisión de introducir el o los productos en ese mercado
- **como visitante:** lo puede hacer en forma particular o dentro de una misión comercial o técnica. El propósito es el de estudiar a los competidores, sus productos, el packaging, los precios, etc. y la forma de presentarse en la feria a fin de ver la posibilidad de encarar futuras acciones en ese mercado
- **buscando negociar una franquicia, representación o un joint venture:** para lo cual debe llevar un proyecto técnicamente completo en todos sus aspectos (técnico, económico, financiero, comercial) a fin de no caer en improvisaciones que, además de hacer perder tiempo, suelen costar muy caras.
- **como primer contacto con la realidad de los mercados internacionales:** ayuda a incentivar el espíritu innovador que toda empresa debe tener, ayuda a despertar inquietudes, confirmar conceptos teóricos adquiridos, detectar posibles nichos de mercado, observar a sus competidores y adquirir experiencia.

- **La empresa concurre a un evento específico para acercarse a las nuevas tecnologías, en especial a países de alto desarrollo:** es importante disponer de mucha información para seleccionar adecuadamente el evento.

Hay que tener en cuenta que además de la exposición de productos, las ferias cuentan con actividades paralelas de gran valor para los empresarios como ser: seminarios, conferencias, charlas, ruedas de negocios, demostraciones, etc.

Actividades para la preparación del evento.

¿Cuándo comenzar el trabajo previo a una participación? Los tiempos van a diferir según sea el propósito y el objetivo buscado, y como es lógico, la participación como expositor es la que requiere de una mayor dedicación, y una preparación previa más anticipada y cuidadosa.

Una forma razonable de organizarse pasa por trazar un plan anual de participación en eventos internacionales, que responda a la estrategia general de la empresa, que se ejecute en función de un presupuesto definido dentro de las posibilidades financieras reales.

Para elegir el evento se debe tener en cuenta:

- que la región (o Ciudad) sede del evento sea eje de un mercado para el producto, bajo la modalidad de la venta directa del producto, del logro de un acuerdo intra - industrial o de otra modalidad de interés.
- que la feria cuente con tradición (o expectativa cierta, en caso de ser primera edición) de concurrencia de interesados específicos, más allá del número total de visitantes, que para muchos productos industriales tiene poca significación.
- ¿Quiénes concurren desde el país de la empresa? ¿Qué apoyos logísticos se podrán disponer?

Para decidir la participación en la feria primeramente se deben tener informes de la misma, lo ideal es que el responsable del área la haya visitado personalmente en la edición anterior. Con esta visita previa se lograrían valiosos conocimientos sobre:

- Competencia y tendencias del mercado.
- Precios del producto y financiación.
- Sistemas de venta y distribución.
- Modalidades y plazos de entrega.
- Presentación de los stands.
- Funcionamiento de la muestra.
- Costo de la participación.
- Problemas e inconvenientes a superar.
- Etcétera.

Previamente a la inscripción es conveniente solicitar datos, de ser posible, sobre los participantes de otros años y de la cantidad de personas que la visitaron. Asimismo, se deberá analizar la organización del evento y aclarar, entre otros aspectos, los siguientes:

- Servicios que brindarán los organizadores de la muestra.
- Ítems a los que se tiene derecho.
- Publicidad que realizarán los organizadores de la exposición.
- Literatura impresa que se ha de entregar a los asistentes.

Previo al desarrollo de la feria:

Hay que definir dentro de la empresa las tareas, funciones y responsables con relación a la participación en el evento escogido. Esto se hará teniendo en cuenta las siguientes tareas a ejecutar:

- Diseñar un plan de promoción y publicidad, que puede ser mínimo si el presupuesto así lo impone. Es aconsejable establecer un plan de acción que apoye los objetivos de la muestra. La presencia en la misma deberá promocionarse, dentro de lo posible, con apoyo periodístico, anuncios, gacetillas, etcétera. Se deberán preparar muy cuidadosamente (calidad, presentación, textos, etcétera) los folletos y catálogos que se distribuirán en el stand. El plan de promoción y publicidad deberá realizarse con suficiente antelación a la muestra. Es conveniente hacer una nómina de las personas que se desea que visitaran especialmente el stand, con el fin de hacerles llegar las invitaciones de estilo, incluyendo:

- Información acerca de la muestra.
- Catálogos o folletos de la empresa y de los productos a exponer.
- Invitaciones para visitar el stand y entradas a la exposición.
- Invitaciones a cocktails, conferencias, etcétera, de tener lugar.

Es importante que la correspondencia se envíe a nombre de la persona que puede decidir la compra. Asimismo es importante, de ser posible, comunicarse con ellos directamente, antes de iniciarse la Feria.

- Seleccionar la ubicación en el plano de la feria, teniendo en cuenta:

- áreas periféricas.
- vecindades y circulación.
- existencia de obstáculos dentro del pabellón como columnas u otros
- forma de los stands y lugares para inscripciones y logos.
- ubicación de los stands, que puede ser: intermedia, en una esquina, al final del pasillo o en una isla.

Se deberá analizar el lugar donde se ha de colocar el stand. Generalmente los mejores espacios quedan en poder de las empresas que participan habitualmente en la feria.

- Diseñar el stand, incluyendo la forma y soporte de los exhibidores, la decoración que da vida al conjunto, y los elementos adicionales que se requerirán del organizador. Cuando se trata de eventos con participación de un Pabellón Argentino, donde estén presentes organismos de promoción de exportaciones oficiales, este tema podrá coordinarse con estos organismos.

- Organizar con suficiente anticipación el transporte de los productos y elementos necesarios y de los repuestos que se puedan requerir para realizar reparación o recambios totales y parciales de los productos exhibidos. No pueden descuidarse ninguno de los requisitos exigidos en el país receptor, en especial cuando se trata de alimentos, productos químicos, limpiadores etc., también debe decidirse si el transporte será individual o consolidado y si el embalaje será reutilizado.

- Atender los plazos para la inserción en catálogos, si es posible incluyendo el logo y/o algún elemento distintivo. Al mismo tiempo se procede a la inscripción en Rondas de Negocios si las hubiese, teniendo en cuenta que, en muchos casos, estas Rondas son la parte sustantiva de un evento.

- Repasar detalladamente el reglamento de participantes, acciones y materiales permitidos, como por ejemplo:
 - pinturas y pegados.

- colores de paneles y alfombras.
- uso de energía eléctrica, la standard provista y la adicional que se solicite.
- lugares de almacenaje y limpieza.
- comunicaciones.
- personal de atención del stand.
- funcionamiento de la seguridad (en caso de elementos pequeños y de valor debe preverse su guarda nocturna bajo llave).
- Preparar el material impreso que se utilizará: folletos, papelería, catálogos, fotografías, carteles y otros posibles. Para esto se puede recurrir con buenos resultados a impresiones por computadora en material autoadhesivo. En caso de utilizar material audiovisual se recomienda recurrir a buenos profesionales para su preparación, descartando totalmente los métodos caseros.
- Preparar y ensayar posibles demostraciones y/o degustaciones.
- Confeccionar los formularios de registro de entrevistas, de visitantes, de productos de la competencia y asegurarse contar con copias suficientes.
- Reservar con tiempo los vuelos y hospedajes pues permite la mejor elección, recordando consultar el tema de visas, permisos de trabajo temporal y otras reglamentaciones gubernamentales en el caso de existir, que atenten contra el desarrollo de la feria.

Durante el desarrollo de la feria:

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Llegar con mayor o menor anticipación al lugar de montaje de los pabellones dependerá del stand que se ha diseñado, de los productos que se exhibirán y del grado de complejidad para el armado. Esta evaluación es específica para cada caso, no obstante lo cual, como norma general, puede decirse que es recomendable llegar con un mínimo de dos días antes del comienzo del evento, aún cuando los elementos de montaje, sean muy simples.

La recomendación anterior tiende a evitar posibles sorpresas de último momento, y en especial a permitirle a quien concurre para el armado del stand ver en el lugar los distintos efectos, con tiempo de corregir o agregar otras posibilidades, al mismo tiempo que se vinculará en forma directa con los responsables del pabellón (armado y desarmado), en plena tarea, lo que también da lugar a introducir mejoras finales.

Es lógico que, cuando se trata de algún stand muy elaborado y de alto costo, al frente del mismo se desempeñará personal especializado, quién determinará los plazos y tiempos para el armado y desarmado.

- Atención del stand: la persona que estará al frente del stand deberá tener un manejo fluido del tema objeto de la participación, con el agregado de suficiente capacidad decisoria, cuando el objetivo es lograr un representante para los productos exhibidos; potenciales interesados de buen nivel tienden a retraerse cuando ven el tema manejado a un nivel por debajo de lo que ellos esperan.
- La contratación de una azafata se hace casi indispensable cuando es una sola la persona que viaja de la empresa, existen múltiples tareas y ocasiones en que el responsable deberá estar lejos del stand, y es muy mala la imagen de un stand abandonado, además, teniendo en cuenta que las reglamentaciones de las ferias lo prohíben expresamente.
- No existe una regla fija sobre cuántas personas son necesarias para la atención del stand, ni en función de los metros ocupados, ni de la diversidad de productos en exhibición, esto queda al

criterio del responsable, sólo agregaríamos que el exceso de personal dentro del stand es tan contraproducente como la falta de personal.

- Hay que respetar los horarios de la muestra, en especial de lunes a viernes, dedicados por lo general al ámbito de los negocios, muchos interesados locales están ceñidos por sus propios horarios comerciales y se pueden hacer presentes a la apertura o al cierre de cada día. No obstante, esta función la puede cumplir la azafata si ha sido bien seleccionada (responsable, despierta y con manejo de idiomas), o se ha concurrido con personal propio para esa función.
- Los pocos días que dura un evento exigen que se aproveche al máximo todo tipo de contactos, en este punto se reitera que todo debe ser registrado, la experiencia demuestra que lo que no se registra se pierde, por lo menos en una proporción realmente alta; los formularios deben estar siempre a mano y deben completarse en todos los casos.
- El responsable del stand deberá recorrer toda la muestra, registrando todo aquello que resulte útil para completar el estudio de mercado. El registro sistemático puede ser necesario para un posterior repaso de las tendencias en materia de tecnología, en especial cuando en la empresa se da lugar al trabajo en equipo. Lo mismo cabe para la identificación de potenciales proveedores.
- Otro aspecto de importancia es la participación en seminarios, charlas, encuentros, exposiciones de empresas de la competencia, y todo otro evento organizado dentro de la feria como actividad complementaria, los que generalmente se realiza dentro del predio pero fuera de los horarios en que funciona la muestra y que exige un esfuerzo adicional de los participantes, que merece ser atendido. (algunos seminarios suponen una inscripción previa, a efectuarse semanas antes de la partida).
- Rondas de negocios dentro de la feria: Esta modalidad está adquiriendo mayor predicamento en los últimos años, supone una inscripción previa y se ejecuta en los horarios centrales del evento. Debe hacerse todo lo posible por participar, cuidando, al momento de la inscripción y luego en la acreditación, realizar una descripción muy ajustada del producto y/o servicio que se pretende llevar a la ronda, con las mayores aclaraciones posibles, para evitar malos entendidos. Debe recordarse que no siempre se encontrará en la ronda pares del mismo idioma, por lo cual la precisión del lenguaje utilizado es más que importante.
- Es muy importante tener en cuenta que en los horarios en que la feria permanece cerrada se debe recorrer el mercado, a fin de estudiarlo y a su vez contactarse con posibles empresas interesadas en los productos que se están exponiendo o posibles proveedores alternativos a los actuales con que cuenta la empresa.

Evaluación de los resultados:

Esta tarea requiere de un esfuerzo especial inmediato al retorno de quienes participaron del evento, debe realizarse en conjunto por quienes tienen las responsabilidades, dentro de la empresa, ligadas al producto y a su colocación en los mercados. No puede soslayarse con excusa alguna, ya que supondría perder un factor de importancia máxima con relación al comercio exterior, que es el de conocer con cierto grado de profundidad, la actitud de los clientes potenciales de otros países, frente a la presencia de los productos de la empresa.

Se puede dividir la evaluación en dos campos:

- **Realidad práctica:** Implica registrar el cumplimiento o incumplimiento de los parámetros predeterminados para la ejecución de las tareas:

- Actuación del personal
- Cumplimiento regular de lo pautado en transporte

Montaje del stand y elementos adicionales utilizados

- Aciertos y desaciertos en la presentación del stand
- Visión general de la feria (tendencias), éxitos y fracasos de los organizadores
- Cumplimiento de lo establecido en materia de registros sistemáticos por parte de los participantes.

- **Realidad Estratégica:**

- Cantidad y principales países participantes (adjudicar las posibles razones de esa participación).
- Visitantes a la feria y visitantes al stand (adjudicar las probables razones como en el punto anterior).
- Perfiles de los interesados directos.

Ubicación de nuestro(s) producto(s) dentro de la muestra, con relación a:

- Tecnología
- Presentación y packaging
- Capacidad para diferenciarse.
- Posición competitiva con relación al costo.
- Posibles necesidades de adaptación para competir y valor económico del esfuerzo.
- Cuadro de competidores dentro del mercado. Este debe contener:
- amenazas de nuevos ingresos
- amenazas de productos sustitutos
- Identificación de potenciales proveedores, de acuerdo a las observaciones y contactos realizados durante el evento.
- Identificación de posibles alternativas de acuerdos entre industrias o de subcontratación.
- Formulación de pronósticos de tecnología.
- Identificación de las estrategias desarrolladas por los competidores.

Cuando el resultado de la participación aparece como exitoso para la empresa, si no se ha trazado aún una estrategia definida, se está ante una oportunidad única para formularla.

Si luego de participar en una feria internacional, la empresa realiza una evaluación a fondo como se propuso más arriba, estará en mejores condiciones para operar en ese mercado con criterio competitivo.

Seguimiento de contactos y posibles negocios

Una vez finalizado el evento es muy importante mantener los contactos establecidos durante el mismo para lo cual se deberá:

- Mandar una nota de agradecimiento a los que han pasado por el stand.
- Remitir las novedades importantes de su empresa o producto, a todos los contactos, aún aquellos que considere de importancia relativa.
- Mantener la relación con consultores, investigadores y periodistas contactados.

9.2.3.1. Muestras propias

Toda empresa puede organizar su propia muestra, en el lugar y en la fecha de su conveniencia. Por lo general se recurre a lugares adecuados como ser hoteles de categoría, en los que se arriendan salones por dos o tres días. Puede realizarla una empresa individualmente o en conjunto con otras empresas competidoras o complementarias. El éxito dependerá de la promoción que se realice previamente y de si se planifica convenientemente el evento:

- Con la suficiente antelación;
- Comunicando, por diversos medios, la realización de la muestra a través de:
 - Invitaciones directas a ejecutivos de empresas con posibilidad de interesarles en la compra del producto.
 - Comunicaciones a Cámaras empresarias específicas.
 - Anuncios en medios especializados y en principales diarios.
 - Etcétera.
 - Dispensando adecuada y cordial atención a los visitantes (refrigerios, obsequios, etcétera).

En estas muestras el costo de su organización y desarrollo puede ser bastante menor que en el caso de la participación en una feria o exposición y, además, los resultados son generalmente, más satisfactorios.

9.3. Métodos de exportación

Otro de los puntos que debe resolver el empresario que quiere salir a colocar sus productos en el exterior es el del método o forma de exportación que va a usar, o sea cómo va a hacer para que su producto llegue al importador.

Existen cuatro métodos básicos:

Método	Proceso		
	Producción	Comercialización	Logística
Directo	Productor	Productor	Productor
Indirecto	Productor	Intermediario	Intermediario
Mixto	Productor	Intermediario	Productor
		Productor	Intermediario
Asociativo	Productor	Asociación	Asociación

- **Método directo:** La operación de venta así como la logística de exportación la va a concretar el propio productor, sin intermediación de terceras personas. Es el caso del exportador productor.
 - **Ventajas para el productor:**
 - Control completo de la operación
 - Maneja la comercialización externa
 - Contacto directo con el consumidor
 - Percibe los incentivos a la exportación
 - **Desventajas para el productor:**

- Necesidad de un departamento específico
- Asume riesgos comerciales
- Asume riesgos cambiarios
- Asume gastos de comercialización
- **Método indirecto:** La operación de venta así como la logística de exportación la va a concretar una persona física o jurídica diferente al productor, que puede ser una compañía de comercialización internacional (trading company), un comerciante exportador, un agente de compras, etc. Es el caso del exportador no productor por cuenta propia.
 - **Ventajas para el productor:**
 - No necesita estructura específica
 - No hay gastos de comercialización
 - Sabe que el producto es competitivo
 - Riesgos y gastos iguales al mercado local
 - Apropiado para mercados lejanos, pequeños o muy complicados
 - **Desventajas para el productor:**
 - No existe contacto con el mercado
 - No maneja el precio final
 - Genera dependencia comercial
 - A veces hay que dar exclusividad
 - No percibe los incentivos a la exportación
 - Se pierde el control de gestión
 - No gana experiencia exportadora
- **Método mixto:** Es la combinación de los métodos directo e indirecto. Esta alternativa se plantea cuando el productor realiza la comercialización en el exterior y la logística de exportación la realiza un tercero (es el caso del exportador no productor por cuenta de terceros) o un tercero realiza la comercialización en el exterior y la logística de exportación la realiza el productor.
 - **Ventajas para el productor que realiza la comercialización:**
 - No requiere gran estructura específica
 - Manejo de la comercialización externa
 - Contacto directo con el consumidor
 - **Desventajas para el productor que realiza la comercialización:**
 - No percibe los incentivos a la exportación
 - Se pierde el control completo de gestión
 - Asume riesgos comerciales
 - Asume riesgos cambiarios
 - Asume gastos de comercialización
 - Crea cierta dependencia
 - **Ventajas para el productor que realiza la logística de exportación:**
 - No requiere gran estructura específica
 - Percibe los incentivos a la exportación
 - No hay gastos de comercialización

- Sabe que el producto es competitivo
 - Apropiado para mercados lejanos o pequeños
- **Desventajas para el productor que realiza la logística de exportación:**
 - No existe contacto con el mercado
 - No maneja el precio final
 - Genera dependencia comercial
 - A veces hay que dar exclusividad
 - Se pierde el control de la gestión completa
- **Método asociativo:** Consiste en el agrupamiento de productores o de prestatarios de servicios para la comercialización mancomunada o conjunta de sus productos exportables. Normalmente se asocian pequeñas o medianas empresas que de esta forma tienen mayores posibilidades de competir con éxito en el mercado internacional que si lo encararan en forma individual. Las empresas se pueden agrupar mediante asociaciones, consorcios, cooperativas de exportación, uniones transitorias de empresas (UTE) u otras formas de asociación empresarial. Este método es equivalente al método indirecto con la gran diferencia que quien se va a ocupar de la comercialización y la logística de exportación va a ser la asociación, el consorcio, la cooperativa o la UTE. Los agrupamientos pueden formarse entre los productores de un mismo producto o grupo de productos o prestadores del mismo tipo de servicios, y entre productores de productos o prestatarios de servicios diferentes pero complementarios y cuya modalidad de comercialización conjunta fuera conveniente en el orden internacional.
 - **Ventajas para el productor.**
 - Mayor control de gestión
 - Acceso a mercados y nuevos productos
 - Mejora de tecnología
 - No existe un departamento específico
 - Menores costos
 - **Desventajas para el productor.**
 - Disminuye su libertad comercial.
 - No siempre accede a los clientes
 - Gastos de comercialización
 - Puede no percibir los incentivos, pues los percibe la forma asociativa

9.4. Inserción en los mercados externos

En base a las características del mercado objetivo y a las estrategias de la empresa se debe diseñar el sistema que se va a usar para insertarse en ese mercado.

No es aconsejable usar una estrategia estándar para todos los mercados pues cada uno de ellos tiene características particulares que llevan a que los empresarios utilicen estrategias diferentes.

La estrategia de inserción en los mercados Internacionales es la forma o alternativa de introducir un producto en determinado mercado y va a estar ligada muy estrechamente con el canal de distribución que se va a utilizar para distribuir el producto en el mercado de consumo.

Seguidamente se explican las principales estrategias de inserción:

- **Venta Directa:** En este caso el exportador toma contacto directo con el consumidor o usuario, prescindiendo de otros canales. Se aplica, principalmente, para bienes industriales o de alta tecnología donde el consumidor es el propio importador.
 - **Corredor (Broker):** Por lo general, no está relacionado contractualmente con el exportador. Su función es unir al vendedor con el comprador.
 - **Agente o Representante:** Puede estar radicado en el propio país importador o en cualquier otro (es el caso cuando se obtienen representaciones que abarcan varios países). Su función es realizar negocios en nombre del vendedor.
 - **Distribuidor:** Importa productos del exportador por su propia cuenta y riesgo, para luego revenderlos en el mercado de consumo. Puede tener un contrato de exclusividad o no.
 - **Sucursal de Ventas:** Significa que el exportador cuenta con su propia red comercial o de ventas en el mercado de consumo, la que podrá vender directamente a los consumidores o usuarios o a otros canales intermedios. Además de ser un canal de distribución de la casa matriz exportadora también va a encargarse de las garantías y servicios de post-venta. Pueden constituirse con socios locales.
 - **Planta o Central de montaje:** Se envían partes y piezas o componentes desarmados de un producto, para proceder a su ensamble en el mercado de consumo. La planta será también un canal de distribución en dicho mercado y se encargará de las garantías y servicios de post-venta.
 - **Cesión de Patentes:** Consiste en ceder la explotación de la patente de fabricación a una empresa radicada en el mercado comprador.
Esta es una forma de entrar en mercados altamente restrictivos o proteccionistas en cuanto a las importaciones y en aquellos en donde los costos de transporte invaliden los precios de venta.
La ganancia del cedente está dada por el royalty o la comisión sobre las ventas o beneficios que le pague el receptor de la patente.
 - **Asociación:** Consiste en asociarse a una empresa del país importador para la producción y comercialización mancomunada del producto en el mismo. Posibilita entrar en mercados proteccionistas, pero liberales en cuanto a inversiones extranjeras. También permite utilizar la red de distribución y vinculaciones de la empresa asociada.
 - **Producción:** Supone la constitución de una filial, que desarrollará funciones productivas y comerciales en el mercado de consumo asumiendo la empresa principal todos los riesgos que ello supone en forma exclusiva. Al igual que en la asociación, el ingreso de divisas estará constituido por la repatriación de utilidades.
 - **Intercambio Compensado:** Consiste en todo tipo de acuerdo comercial por el cual se hacen ventas para cancelar compras, con el propósito de reducir, restringir o eliminar la salida o utilización de divisas de un país.
Si bien el intercambio compensado constituye una modalidad de pago, algunos lo consideran una estrategia de penetración en los mercados internacionales.
 - **Subcontratación:** Consiste en la venta de capacidad productiva disponible y no un producto en forma específica.
- Lógicamente entre el elemento de inserción señalado más arriba y el usuario va a existir toda una cadena de distribución que va a ser más o menos larga según sea la estrategia de inserción elegida y las modalidades de uso comercial de ese mercado.

9.5. Variables de comercialización

Para la formulación del plan de comercialización descrito al principio del capítulo deben utilizarse distintas herramientas, medios o mecanismos denominados variables, las que se clasifican en controlables e incontrolables y que ya averiguó a través del estudio de mercado.

Las variables controlables son aquellos instrumentos que el empresario conoce, domina y maneja porque le son propios y son:

- Producto
- Precio
- Distribución (o Physical distribution)
- Promoción

Estas variables son conocidas en marketing como las **cuatro “p”**.

El uso combinado de las mismas, mediante la adopción de distintas estrategias para cada una, y teniendo en cuenta, además, las variables no controlables, configura la denominada **mezcla de comercialización** (marketing mix).

Las variables incontrolables son aquellos factores que el empresario, si bien conoce (y hasta puede predecir un determinado nivel de comportamiento) no domina, porque le son ajenos o exógenos. Se clasifican en:

- **De configuración:** Son las que configuran o determinan las características esenciales del mercado, básicamente demanda y competencia.
- **De contexto:** Aquellas que le dan marco al mercado o, dicho de otra manera, las que influyen en forma mediata sobre él; entre otras, pueden citarse los aspectos políticos, situación socio-económica, aspectos culturales, factores geográficos y climáticos y el nivel tecnológico.

Se analizarán a continuación las variables controlables

Producto: El concepto de producto abarca los siguientes aspectos:

- **Atributos:** color, gusto, dimensiones, diseño y estilo, materiales, rendimiento, especificaciones técnicas, motivos para su empleo, métodos y condiciones de empleo.
- **Presentación:** envase, embalaje, marca, aspectos gráficos (folletos, planos, manuales técnicos, catálogos, etc.) y servicio de post-venta (garantía, instalación puesta en marcha y adiestramiento del personal, servicio de mantenimiento y previsión de repuestos y/o accesorios).
- **Ciclo de vida:** etapas en el desarrollo de venta de un producto en el mercado (introducción, crecimiento, madurez y declinación).

Los antedichos aspectos relativos al producto deberán estar ajustados a los requerimientos de cada mercado, adecuaciones que surgirán del estudio y análisis previo de los mismos. Además, deberá señalarse al empresario en qué fase del ciclo de vida de los mercados importadores se encuentra el producto, de modo tal que pueda encarar racionalmente la toma de decisiones en cuanto a la elección de ellos.

El cambio de las costumbres y del estilo de vida tienen una influencia directa sobre las ventas de los productos. Por ejemplo, la tendencia hacia una forma de vestir cada vez más informal ha cambiado por completo el estilo de la ropa. Además, las economías con altos niveles de ingreso tienen unos patrones de consumo muy diferentes a los de las economías que se encuentran en las fases recesivas del ciclo económico.

Los ingresos netos tras pagar impuestos y todos aquellos bienes de consumo de primera necesidad, como alimentos y ropa, determina la cantidad de bienes de lujo que se adquirirán en una economía. De igual forma, la compra de bienes duraderos, como los electrodomésticos, automóviles y viviendas, también estará determinada por el punto del ciclo económico en que se encuentre la economía. Sin embargo, los bienes de primera necesidad no se ven afectados por los ciclos económicos.

El ciclo de vida de un producto requiere un estudio detallado. Todos los productos pierden con el tiempo su atractivo inicial derivado de la novedad. Los productores también pueden acelerar la caducidad del producto al introducir otros nuevos con características más modernas.

Hoy los consumidores no sólo esperan que aparezcan productos novedosos, sino que reaccionan de modo positivo a las mejoras e innovaciones productivas. Esto influye en la duración de los artículos que, a su vez, repercute en los costos y, por tanto, en el precio final. La competencia entre productores que fabrican artículos parecidos acelera la aparición de otros con nuevas características

Precio: Significa tomar decisiones en cuanto a:

- Determinación del precio unitario conforme a distintas estrategias y métodos.
- Establecimiento de un sistema de discriminación de precios (descuentos).
- Tipos y nomencladores de cotizaciones internacionales a emplearse.
- Condiciones de pago que se requerirán a los importadores.
- Instrumentos de pago que se solicitarán a los mismos.

Los dos determinantes principales del precio son los costos y el precio de la competencia. No resulta rentable vender un producto a un precio inferior a los costos de producción y tampoco conviene hacerlo a un precio superior al de los bienes similares. No obstante, existen muchos otros factores que determinan el precio final. La política de la empresa puede exigir que se venda a un precio que minimiza los beneficios en las nuevas líneas de productos, o se puede bajar el precio mediante descuentos para vender mayor cantidad.

Sobre la determinación de una política de precios se va a volver en el capítulo correspondiente a Costos.

Canales de Distribución: Ya se los ha mencionado anteriormente cuando se analizaron las diferentes formas de insertarse en un mercado. Conviene, no obstante, hacer las siguientes consideraciones prácticas:

- La designación de estos agentes Intermediarios debe responder a una búsqueda y selección esmerada, que haya posibilitado contar con información valiosa respecto no sólo de su solvencia económica - financiera, sino también moral (buena reputación, seriedad comercial) y técnica (conocimientos, vinculaciones, estructura de ventas, agresividad comercial, etc.), pues suele ser un factor clave del éxito o fracaso del producto en el mercado.
- Si bien dependerá de la ubicación y características de cada mercado, no siempre se puede operar con el mismo tipo de canal en todos los mercados.
- Es imprescindible vincularse por contrato con los agentes en el exterior, de modo tal que queden claramente establecidos los derechos y obligaciones de cada parte.

Promoción: Son todas las actividades que encara la empresa con el propósito de informar, persuadir y motivar la acción de compra del producto o servicio por parte de los consumidores o usuarios.

En la comercialización externa pueden aplicarse los siguientes métodos o medios de promoción:

- venta directa
- publicidad

- relaciones públicas e institucionales
- misiones comerciales
- muestras internacionales (ferias, exposiciones, etc.)
- promoción en los lugares de venta

La publicidad, la venta directa y la promoción de ventas son los principales métodos utilizados para fomentar la venta de un artículo.

El principal objetivo de la publicidad consiste en dar a conocer el producto y convencer a los consumidores para que lo compren incluso antes de haberlo visto o probado. La mayoría de las empresas consideran que la publicidad es esencial para fomentar las ventas, por lo que destinan cuantiosas sumas de sus presupuestos para contratar agencias de publicidad especializadas. Al mostrar de forma reiterada al consumidor a través de los anuncios la representación del producto, la marca registrada y otras características, los profesionales de la publicidad confían en atraer al usuario a la compra del artículo promocionado.

La publicidad utiliza sobre todo la televisión, la radio y los paneles publicitarios; los periódicos, las revistas y los catálogos; así como el envío de publicidad por correo. Durante los últimos años las agencias de publicidad han unificado sus esfuerzos para aumentar su tamaño y su alcance, de forma que pueden ofrecer a sus clientes campañas publicitarias a escala mundial.

El objetivo de la promoción de ventas es complementar y coordinar la publicidad con la venta directa; ésta es una faceta cada vez más importante dentro del marketing. Suele ser necesario cooperar de una forma estrecha con los vendedores. Para ello, se crean dispositivos de ayuda al comerciante y programas de publicidad coordinados. Desde el punto de vista del consumidor la promoción de ventas incluye ciertas actividades típicas del área de comercialización, como son los cupones de descuento, los concursos, regalos y ofertas especiales de precios.

En base a las variables arriba mencionadas la empresa va a tener que delinear los argumentos de venta que necesariamente deben esgrimirse en la comercialización internacional, que se denominan **planos del valor de oferta**, si se pretende competir con razonables probabilidades de éxito. Son ellos:

- Calidad
- Costo (Precio)
- Continuidad de entrega
- Celeridad de la entrega
- Cumplimiento de la entrega
- Cantidad (según la naturaleza del producto y/o las características del mercado)
- Servicio de post-venta
- Condiciones de pago (incluye, forma de pago, instrumento de pago y financiación)